

## **APÊNDICE 2 – MINUTA DE CONTRATO**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026**

---

**EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.**

---

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº [•]/2026**

## Sumário

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL .....                         | 4  |
| 2. DEFINIÇÕES.....                                    | 5  |
| 3. ANEXOS .....                                       | 6  |
| 4. OBJETO.....                                        | 6  |
| 5. PRAZO E EFICÁCIA.....                              | 11 |
| 6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.....            | 14 |
| 7. REMUNERAÇÃO .....                                  | 16 |
| 8. VALOR DO CONTRATO .....                            | 22 |
| 9. INDICADORES DE DESEMPENHO .....                    | 22 |
| 10. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.....             | 23 |
| 11. DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS.....              | 26 |
| 12. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA .....     | 28 |
| 13. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE.....          | 36 |
| 14. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA.....  | 40 |
| 15. ATERRO SANITÁRIO E OBRAS.....                     | 42 |
| 16. DESAPROPRIAÇÕES .....                             | 47 |
| 17. RISCOS .....                                      | 48 |
| 18. SUBCONCESSÃO .....                                | 51 |
| 19. REVISÃO DO CONTRATO .....                         | 51 |
| 20. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO..... | 52 |
| 21. REAJUSTE DA TARIFA .....                          | 60 |
| 22. FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO .....                   | 61 |
| 23. PENALIDADES .....                                 | 62 |
| 24. SEGURO .....                                      | 72 |
| 25. BENS.....                                         | 75 |
| 26. FINANCIAMENTO.....                                | 77 |
| 27. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.....                  | 79 |
| 28. SPE E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....                 | 80 |
| 29. INTERVENÇÃO.....                                  | 83 |
| 30. EXTINÇÃO .....                                    | 84 |
| 31. ENCAMPAÇÃO.....                                   | 87 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>32. CADUCIDADE.....</b>                            | <b>90</b>  |
| <b>33. SUBCONTRATAÇÃO .....</b>                       | <b>92</b>  |
| <b>34. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....</b>                 | <b>93</b>  |
| <b>35. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS .....</b>                | <b>94</b>  |
| <b>36. COMISSÃO TÉCNICA.....</b>                      | <b>94</b>  |
| <b>37. ARBITRAGEM E FORO .....</b>                    | <b>97</b>  |
| <b>38. DO PIGIRS E DO PLANEJAMENTO REGIONAL .....</b> | <b>101</b> |
| <b>39. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.....</b>            | <b>104</b> |
| <b>40. DISPOSIÇÕES FINAIS.....</b>                    | <b>107</b> |

**CONTRATO DE CONCESSÃO [•] que entre si fazem o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE) e a empresa [•SPE] para a EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSAÚDE, MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.**

Aos [•] dias do mês de [•] de dois mil e vinte e [•], nesta Cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, presentes, de um lado, o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE)**, consórcio público de direito público, com sede e foro na Cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, à Rua dos Expedicionários, 140, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 57.740.490/0001-80, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado por [•], [nacionalidade, profissão, estado civil], residente e domiciliado na [•], portador da Carteira de Identidade nº [•], inscrito no CPF sob nº [•], e, de outro lado, adiante denominada abreviadamente de CONCESSIONÁRIA, a empresa [•], pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade de [•], Estado de São Paulo, à Rua [•], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [•], neste ato, representada por [•], e, como Interveniente Anuente, a ARSESP – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, autarquia estadual dotada de autonomia administrativa, financeira e decisória, criada pela Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [•], doravante denominada AGÊNCIA REGULADORA, neste ato representada por seu [•], investida das competências de regulação e fiscalização mediante o CONVÊNIO DE REGULAÇÃO constante do APÊNDICE 6, tendo em vista o contido no Procedimento Licitatório nº [•]/2026, acordam firmar o presente **CONTRATO DE CONCESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSAÚDE, E ATIVIDADES CORRELATAS**, obedecidas as condições estabelecidas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº [•]/2026 e as condições expressas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões), Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei da PNRS) e seu decreto regulamentador, Decreto Federal nº 10.936 de 12 de janeiro de 2022, bem como o Decreto Federal nº 11.043, de 13 de abril de 2022; Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB) com redação dada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020 e seu decreto regulamentador, Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, Resolução ANA nº 187, de 19 de março de 2024 (Norma de Referência nº 7/2024), o Contrato e o Estatuto do CONSAÚDE, o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS aprovado pela Assembleia Geral do CONSAÚDE, realizada em [•], e pelas demais normas vigentes sobre a matéria, incluindo suas alterações posteriores, mediante os termos e condições seguintes:

CONSIDERANDO que:

- 1) A edição da Nota Técnica nº NT 01/2024 – CC/PR/MCID/MMA, que tem por objetivo definir as diretrizes para a estruturação de projetos relacionados ao manejo dos resíduos sólidos urbanos no âmbito do Fundo de Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias

Público-Privadas (FEP CAIXA) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MUNICÍPIOS.

- 2) Os MUNICÍPIOS foram autorizados, por força de leis específicas aprovadas pelas respectivas Câmaras Municipais a delegar ao CONSAÚDE a competência para outorgar, à iniciativa privada, por meio de concessão e mediante prévia licitação, a prestação dos serviços públicos.
- 3) O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CONSAÚDE foi aprovado em Assembleia Geral realizada em [•] e publicado nos diários oficiais dos MUNICÍPIOS, definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) como um dos instrumentos que delineiam as atividades operacionais relacionadas à Gestão de RSU, desde a geração até a disposição final, considerando a realidade dos MUNICÍPIOS das regiões nele inseridas;
- 4) Os MUNICÍPIOS de ITANHAÉM e MONGAGUÁ integram, por força da Lei Complementar Estadual nº 815, de 30 de julho de 1996, a REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – RMBS, cuja governança interfederativa é exercida pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista – CONDESB, com apoio da Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM, e que, nos termos do art. 4º daquela Lei Complementar, os Municípios integrantes compatibilizarão, no que couber, seus planos e programas às diretrizes do planejamento da Região expressamente estabelecidas pelo Conselho de Desenvolvimento;
- 5) Foi apurada, mediante análise técnica documentada nos autos do Procedimento Licitatório, a compatibilidade material entre o PIGIRS do CONSAÚDE e o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista – PRGIRS/BS, e que, até a data de assinatura deste CONTRATO, não se identificou deliberação do CONDESB que qualifique os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos como

função pública de interesse comum metropolitano, tendo o CONSAÚDE dado ciência formal do projeto ao CONDESB e à AGEM, por intermédio dos referidos MUNICÍPIOS;

- 6) O CONSAÚDE realizou procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência, para a delegação da prestação dos serviços como autorizada, por meio da Assembleia Geral de [•].

O procedimento licitatório se desenvolveu de forma regular, tendo sido selecionada a empresa [•] como vencedora [ou o Consórcio [•] como vencedor] do certame, por atender a todos os requisitos e exigências do EDITAL e apresentar as menores TARIFAS, como devidamente publicado no [•] ([http://www.\[•\]](http://www.[•])), de \_\_/\_\_/\_\_, no Diário [•], de \_\_/\_\_/\_\_, bem como no sítio eletrônico [http://www.\[•\]](http://www.[•]).

Na forma do que dispõe o EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº [•]/2026, a empresa [•], vencedora [ou o Consórcio [•], vencedor], constituiu uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), denominada [•], tendo atendido a todas as condições precedentes e exigências para assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO, conforme estabelecido no Item 23 do EDITAL.

## **1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

1.1. O presente CONTRATO será regido por seus itens e condições, pelas regras previstas no EDITAL e em seus ANEXOS, pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões), pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei da PNRS) e seu decreto regulamentador, Decreto Federal nº 10.936 de 12 de janeiro de 2022, bem como o Decreto Federal nº 11.043, de 13 de abril de 2022; Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB) com redação dada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020 e seu decreto regulamentador, Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o Contrato e o

Estatuto do CONSAÚDE, o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS aprovado pela Assembleia Geral do CONSAÚDE, realizada em [●], e pelas demais normas vigentes sobre a matéria, incluindo suas alterações posteriores.

## **2. DEFINIÇÕES**

2.1. Para fins deste CONTRATO e seus ANEXOS, ou de qualquer outro documento, os termos empregados em letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão os significados que lhes são atribuídos no APÊNDICE 1 – DEFINIÇÕES DO EDITAL E DO CONTRATO, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso.

### **2.2. INTERPRETAÇÃO**

Para fins deste CONTRATO e seus ANEXOS ou de qualquer outro documento, adotam-se as seguintes regras de interpretação, exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:

2.2.1. as definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

2.2.2. referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

2.2.3. no caso de divergência entre o CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o disposto no CONTRATO, ressalvadas as matérias em que este CONTRATO atribua expressamente prevalência a determinado ANEXO, sendo que na hipótese de haver conflito entre os termos do EDITAL e os do CONTRATO, estes últimos prevalecerão;

2.2.4. no caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles

emitidos pelo CONCEDENTE, e em caso de divergência entre ANEXOS elaborados pelo CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente.

2.2.5. Os títulos atribuídos aos Itens e Subitens servem apenas como referência e não devem ser considerados para efeitos de interpretação das disposições contidas nos correspondentes Itens e Subitens.

### **3. ANEXOS**

3.1. Integram o presente CONTRATO os seguintes ANEXOS:

APÊNDICE 1 – DEFINIÇÕES DO EDITAL E DO CONTRATO

APÊNDICE 2 – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO 1 – EDITAL E APÊNDICES

ANEXO 2 – ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA

ANEXO 3 – PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA

ANEXO 4 – INDICADORES DE DESEMPENHO

ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO

ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS

ANEXO 8 – DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS

APÊNDICE 3 – MODELO DE DECLARAÇÕES

APÊNDICE 4 – DIRETRIZES PARA PROPOSTA COMERCIAL

APÊNDICE 5 – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3

APÊNDICE 6 – CONVÊNIO DE REGULAÇÃO

### **4. OBJETO**

4.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSÃO COMUM à empresa [•] da execução, nos termos devidamente autorizados pelas leis municipais, dos serviços descritos neste subitem, em conformidade com as condições, especificações, detalhamento e demais elementos técnicos estabelecidos no EDITAL DE

CONCORRÊNCIA nº [·]/2026 e seus ANEXOS, em especial no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 deste CONTRATO, que, juntamente com a PROPOSTA da CONCESSIONÁRIA, datada de [·], constante do ANEXO 3 deste CONTRATO, passam a fazer parte integrante deste CONTRATO, como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidos. Os serviços a serem executados pela CONCESSIONÁRIA estão detalhados no CADERNO DE ENCARGOS, constante do ANEXO 5 deste CONTRATO, e que podem ser, entre outras obrigações, assim resumidos:

#### 4.1.1. SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DOS MUNICÍPIOS:

- a) Coleta, transporte, TRANSBORDO, TRATAMENTO e DISPOSIÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RDO);
- b) COLETA SELETIVA de resíduos recicláveis secos, porta a porta ou ponto a ponto, e COLETA SELETIVA de resíduos orgânicos, bem como a implantação, a operação e a manutenção dos PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) e das UNIDADES DE TRIAGEM MANUAL DE RECICLÁVEIS (UTR), e/ou de outros equipamentos equivalentes que venham a integrar os planos e políticas que norteiem a política de resíduos recicláveis, tudo como detalhado no CADERNO DE ENCARGOS, constante do ANEXO 5 deste CONTRATO;
- c) Implantação de Programas Socioambientais e de EDUCAÇÃO AMBIENTAL; e
- d) Ações de capacitação do PODER CONCEDENTE.

#### 4.1.2. SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA:

DISPOSIÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS decorrentes dos serviços de limpeza urbana realizadas pelos MUNICÍPIOS que venham a aderir a prestação desses serviços de DISPOSIÇÃO FINAL do RPU pela CONCESSIONÁRIA, como aqueles decorrentes de varrição, capina, podas, não se incluindo estas atividades no OBJETO da CONCESSÃO.

#### 4.1.3. DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS:

A DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada compreende a destinação segura de resíduos de RPU e RDO no local do ATERRO SANITÁRIO, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

#### 4.1.4. TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS:

A CONCESSIONÁRIA, caso entenda que haja a necessidade técnica de efetuar o TRANSBORDO dos RESÍDUOS SÓLIDOS, a fim de facilitar e agilizar o transporte para o ATERRO SANITÁRIO, poderá solicitar ao CONCEDENTE a autorização para realizar essa atividade, não havendo oneração das TARIFAS.

#### 4.1.5. ATIVIDADES CORRELATAS:

Engloba outras atividades a serem exercidas pela CONCESSIONÁRIA como a prestação de outros serviços ou o exercício de outras atividades que lhe sejam autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, mediante a exploração de atividades correlatas e complementares, objetivando obter RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, em benefício, em parte, da modicidade das TARIFAS.

#### 4.1.6. ENCARGOS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS:

Integram igualmente o OBJETO da CONCESSÃO, na forma, nas quantidades e nos prazos do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, sendo exigíveis da CONCESSIONÁRIA independentemente de sua reprodução literal neste

CONTRATO: (i) a construção, reforma, ampliação, equipagem, reposição periódica de equipamentos e reforma decenal das UNIDADES DE TRIAGEM MANUAL DE RECICLÁVEIS – UTR, nos MUNICÍPIOS e com as áreas mínimas indicados no ANEXO 5, bem como a entrega às organizações de catadores da totalidade dos resíduos provenientes da COLETA SELETIVA de recicláveis secos e a assunção do material excedente e dos REJEITOS; (ii) a implantação, operação, higienização e manutenção dos PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – PEV previstos no ANEXO 5; (iii) a construção e a entrega ao PODER CONCEDENTE dos galpões de apoio à comercialização de materiais recicláveis previstos no ANEXO 5, em área a ser disponibilizada pela própria CONCESSIONÁRIA, e sua reforma a cada 10 (dez) anos e a reposição dos respectivos equipamentos a cada 5 (cinco) anos, na forma do item 3.2 do ANEXO 5; (iv) a implantação e a operação da COLETA SELETIVA de resíduos orgânicos, com frota específica e independente, nas metas e nos prazos do ANEXO 5; (v) a implantação e a operação do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO, com rastreamento em tempo real, sistema de pesagem auditável e acesso remoto do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA; (vi) a realização anual de estudos gravimétricos dos RDO, segmentados por modalidade de coleta, na forma da ABNT NBR 10.007, com comunicação prévia à AGÊNCIA REGULADORA; (vii) o levantamento inicial e a atualização periódica da BASE CADASTRAL dos USUÁRIOS, na forma do subitem 7.4.2; (viii) a elaboração e a entrega dos projetos executivos de remediação das áreas de disposição irregular relacionadas no ANEXO 5, com diagnóstico detalhado e orçamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da Ordem de Serviço, permanecendo a execução das obras de remediação a cargo do Poder Público; e (ix) a implantação e a manutenção, durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, do Portal de Transparência da CONCESSÃO, com a publicação dos documentos relacionados no ANEXO 5 no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua emissão.

4.2. Não se incluem, dentro dos serviços concedidos, os serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas,

capina, podas, coleta e transporte dos respectivos resíduos até o local do ATERRO SANITÁRIO, os quais serão realizados diretamente pelos MUNICÍPIOS ou por empresas por eles contratadas. Somente se inclui nas atividades objeto da CONCESSÃO, a DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada dos RESÍDUOS de LIMPEZA URBANA dos MUNICÍPIOS.

4.3 A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações da CONCESSIONÁRIA quanto ao OBJETO deste CONTRATO deverão obedecer às normas, padrões e demais exigências da legislação, como especialmente aquelas expedidas pela AGÊNCIA REGULADORA, observar as condições e exigências do EDITAL, do CADERNO DE ENCARGOS, deste CONTRATO DE CONCESSÃO e demais ANEXOS, que, igualmente, integram o presente CONTRATO como se aqui estivessem transcritos.

4.4 Os MUNICÍPIOS do CONSAÚDE que integram os serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA são, considerando os respectivos CONTRATOS DE PROGRAMA, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras e Tapiraí. Os MUNICÍPIOS que eventualmente se manifestarem pela retirada do CONSAÚDE ou pela exclusão de sua participação não estarão eximidos das obrigações legais e contratuais previstas neste CONTRATO, incluindo-se, para todos os fins, as obrigações indenizatórias, conforme os termos instituídos em CONTRATO.

4.5 A CONCESSÃO objeto do presente CONTRATO não implicará a transferência à CONCESSIONÁRIA dos direitos inerentes ao PODER CONCEDENTE, os quais continuarão sendo de competência exclusiva do CONSAÚDE, nos termos das leis vigentes.

4.6 A eventual exclusão de qualquer MUNICÍPIO do CONSAÚDE, a sua retirada dos serviços abrangidos pela CONCESSÃO, bem como a incorporação de novos MUNICÍPIOS que importe alteração do escopo contratual, somente terão efeitos sobre

o CONTRATO mediante prévio processo de REVISÃO do CONTRATO, constituindo risco alocado ao PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS.

4.7. Os serviços OBJETO desta CONCESSÃO serão divididos em 4 (quatro) fases, na forma prevista no subitem 5.1.1 deste CONTRATO e detalhada no ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS.

## **5. PRAZO E EFICÁCIA**

5.1. O CONTRATO de CONCESSÃO não terá como objeto de prorrogação o seu PRAZO de vigência, salvo na hipótese de revisão extraordinária por até 5 (cinco) anos, como meio de recomposição econômico-financeira, a critério do PODER CONCEDENTE.

5.1.1. O PRAZO da CONCESSÃO, será de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de eficácia do CONTRATO, se divide em 4 (quatro) Fases distintas, como previsto no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO 5 deste CONTRATO), a saber:

(i) Fase 1 – é a fase pré-operacional, iniciando-se com a assinatura do CONTRATO e terminando com a emissão da Ordem de Serviço pelo PODER CONCEDENTE, com duração de 180 (cento e oitenta) dias, quando a equipe da CONCESSIONÁRIA deverá familiarizar-se com as atividades e procedimentos até então adotados pela(s) prefeitura(s) ou empresa(s) que executa(m), atualmente, as atividades objeto da concessão, acompanhando os serviços realizados, sem causar qualquer interferência nas atividades daquelas empresas ou das prefeituras, quando executados diretamente. Durante esse período, a CONCESSIONÁRIA não poderá efetuar qualquer faturamento aos USUÁRIOS;

(ii) Fase 2 – inicia-se com a emissão da Ordem de Serviço pelo PODER

CONCEDENTE, quando a CONCESSIONÁRIA assume plenamente todas as atividades OBJETO da CONCESSÃO, inclusive a cobrança pelos serviços prestados aos USUÁRIOS. O dia seguinte à emissão da Ordem de Serviço representa o início do ano 1 da CONCESSÃO. O término da Fase 2 ocorre ao final do quarto ano da CONCESSÃO; e

(iii) Fase 3 – partida das tecnologias de tratamento – período que se inicia a partir do quinto ano da CONCESSÃO e se estende até o termo final do PRAZO, em que a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação da(s) tecnologia(s) de tratamento e, cumulativamente assegurar a DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada em ATERRO SANITÁRIO devidamente licenciado, próprio ou de terceiro, até o termo final do PRAZO da CONCESSÃO, na forma da Cláusula 15 e do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5.

(iv) Fase 4 – período de encerramento da CONCESSÃO, que ocorre de modo concomitante ao final da Fase 3, iniciando-se nos últimos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao fim do PRAZO da CONCESSÃO, conforme previsto no item 9 do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5. Nessa fase é realizado o planejamento para a desmobilização operacional da CONCESSIONÁRIA, mediante Plano de Desmobilização Operacional a ser submetido à aprovação da AGÊNCIA REGULADORA, culminando seu término na entrega dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE.

5.1.1.1 Constituem atribuições do PODER CONCEDENTE na Fase 4: (i) o recebimento e o acompanhamento do Plano de Desmobilização Operacional; e (ii) a indicação de equipe, de pessoal próprio ou de quem passará a operar o SISTEMA após a CONCESSÃO, para treinamento a ser realizado pela CONCESSIONÁRIA sobre a operação do SISTEMA.

5.1.1.2 Constituem atribuições da CONCESSIONÁRIA na Fase 4: (i) seguir na operação regular dos serviços, fazendo jus ao recebimento integral das TARIFAS; (ii)

apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, com antecedência mínima de 18 (dezoito) meses do termo final do PRAZO, o Plano de Desmobilização Operacional; e (iii) realizar o treinamento da equipe indicada pelo PODER CONCEDENTE para a operação do SISTEMA.

5.1.1.3 Constitui atribuição da AGÊNCIA REGULADORA na Fase 4 manifestar-se acerca do Plano de Desmobilização Operacional, no prazo de 90 (noventa) dias contados do seu recebimento.

5.2. A data de eficácia do CONTRATO, marco que dá início à Fase 2 da CONCESSÃO, dar-se-á quando a CONCESSIONÁRIA receber a Ordem de Serviço emitida e entregue pelo PODER CONCEDENTE.

5.3. A emissão da Ordem de Serviço somente será realizada pelo CONSAÚDE quando a CONCESSIONÁRIA tiver apresentado ao CONSAÚDE:

5.3.1. os seguros exigíveis a partir da Ordem de Serviço, na forma do subitem 24.1.1;

5.3.2. o levantamento cadastral dos USUÁRIOS realizado na forma do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, a partir do CADASTRO INICIAL entregue pelo PODER CONCEDENTE nos termos do subitem 7.4.1.

5.3.3. o Manual de Prestação do Serviço e de Atendimento ao Usuário, aprovado na forma do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5;

5.3.4. o Plano de Trabalho para a Prestação dos Serviços, o Plano de Investimentos e o Plano de Operacionalização e Manutenção, na forma do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, entregues ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura deste CONTRATO; e

5.3.5. a relação dos bens, como previsto no Item 25.

5.3.6 A aprovação tácita do Plano de Trabalho e do Manual de Prestação do Serviço, na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, produz

os mesmos efeitos da aprovação expressa para os fins deste subitem 5.3.

5.4. É condição para o CONCEDENTE expedir a Ordem de Serviço que o aterro sanitário indicado pela CONCESSIONÁRIA para a Fase 2, próprio ou de terceiro, na forma do subitem 15.1, esteja devidamente implantado, operacional e licenciado, com infraestrutura e vida útil disponíveis para a DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada dos resíduos objeto deste CONTRATO por período não inferior a 12 (doze) meses contados da referida Ordem de Serviço, observado o subitem 15.1.2 na hipótese de aterro de terceiro.

5.5. A CONCESSIONÁRIA se obriga ainda a cumprir e a atender a todos os prazos e metas do cronograma constante do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 deste CONTRATO.

5.6. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis, excluindo-se o primeiro dia e contando-se o último.

## **6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

6.1. Os serviços OBJETO da presente CONCESSÃO deverão ser executados em estrita observância ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026 e seus ANEXOS, em especial o CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, ao Plano de Investimento e Operação, aos projetos e ao disposto neste instrumento, partes integrantes deste CONTRATO.

6.1.1. O Plano de Investimentos e Operação previsto no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 deverá guardar compatibilidade com os termos deste CONTRATO e seus respectivos ANEXOS e deverá ser entregue ao CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA.

6.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá estar completamente pronta e apta a

assumir os serviços OBJETO deste CONTRATO em um prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura, quando se encerra a Fase 1 da CONCESSÃO, iniciando-se quando da emissão da necessária Ordem de Serviço pelo CONCEDENTE.

6.1.2.1. É da responsabilidade dos MUNICÍPIOS assumir os ônus, inclusive todos os custos e despesas que possam existir, de término dos contratos anteriores de prestação dos serviços, no que for aplicável, a fim de permitir que a CONCESSIONÁRIA inicie a Fase 2 da CONCESSÃO.

6.1.3. O CONCEDENTE emitirá a devida Ordem de Serviço para o início das atividades OBJETO desta CONCESSÃO, podendo ocorrer a assunção pela CONCESSIONÁRIA dessas atividades em etapas, quando o CONCEDENTE entender assim apropriado, dando, em consequência, Ordens de Serviços parciais.

6.1.4. A CONCESSIONÁRIA poderá propor alternativas operacionais, realizar alterações e evolução dos projetos executivos de forma a assegurar melhorias na qualidade, expansão dos serviços e/ou redução dos custos, as quais somente poderão ser implantadas após certificação pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA, ou quando couber, mediante Termo Aditivo, e não acarretarão quaisquer ônus ao CONCEDENTE ou aos USUÁRIOS.

6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços descritos no Item 4, de forma adequada ao seu pleno atendimento, satisfazendo condições de regularidade, continuidade, eficiência, economicidade, segurança e atualidade, a serem aferidas de acordo com as condições estabelecidas no EDITAL, em seus ANEXOS e na PROPOSTA da CONCESSIONÁRIA.

6.2.1. A regularidade e a continuidade serão caracterizadas pela prestação contínua dos serviços. A interrupção dos serviços em situação de emergência,

quando motivada por justificadas razões de ordem técnica ou de segurança, não atribuídas à responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, não caracterizará descontinuidade.

6.2.2. Para garantia da manutenção das condições adequadas à prestação de serviços, a CONCESSIONÁRIA manterá quadro permanente de pessoal técnico plenamente capacitado durante todo o período de vigência do CONTRATO.

6.2.3. A qualidade, eficiência e segurança serão aferidas pelo atendimento, pela CONCESSIONÁRIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO 4 deste CONTRATO.

6.2.4. A CONCESSIONÁRIA se obriga ainda a manter a atualidade dos serviços, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações e das técnicas de prestação dos serviços concedidos, com a absorção dos avanços tecnológicos advindos ao longo do PRAZO da CONCESSÃO que tragam benefícios para os USUÁRIOS, respeitadas as disposições do presente CONTRATO, a modicidade das TARIFAS e o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

6.2.5. Não serão admitidos no SISTEMA resíduos de outros geradores que não sejam oriundos dos MUNICÍPIOS, exceto se previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE, observada a condição prevista no item 7.1.2.1 do CONTRATO.

## **7. REMUNERAÇÃO**

7.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA, durante o PRAZO de execução dos serviços OBJETO deste CONTRATO, será efetivada das seguintes formas:

7.1.1. **RECEITAS ORDINÁRIAS:** são as receitas recebidas exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA, originárias da remuneração mensal (TARIFA) paga pelo USUÁRIO, seja pessoa física ou jurídica privada, seja o ente municipal, na

qualidade de USUÁRIOS dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, pela efetiva prestação desses serviços pela CONCESSIONÁRIA.

**7.1.2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS:** são as receitas oriundas de atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, cujo valor apurado deverá destinar o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da receita bruta para ser aplicado em benefício da modicidade da TARIFA BASE (TB), na forma prevista neste CONTRATO e de acordo com o artigo 11, da Lei nº 8.987/95, e os restantes 95% (noventa e cinco por cento) do valor da receita bruta pertencerão exclusivamente à CONCESSIONÁRIA, compreendendo, observado o disposto no item 7.1.2.1 deste CONTRATO: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou serviços resultantes do processamento dos resíduos recebidos; ii) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos ou privados; iii) outras receitas de atividades ou serviços previstos na PROPOSTA, tais como publicidade, entre outras.

7.1.2.1. No caso de a CONCESSIONÁRIA pretender prestar serviços de DISPOSIÇÃO FINAL de resíduos sólidos de outros municípios não integrantes deste CONTRATO, deverá obter a prévia aprovação do PODER CONCEDENTE, aplicando-se, neste caso, o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da receita bruta para ser aplicado em benefício da modicidade da TARIFA BASE (TB).

7.1.2.2. A prestação dos serviços de que trata o subitem 7.1.2.1 somente será autorizada mediante prévia demonstração, pela CONCESSIONÁRIA, de que o ATERRO SANITÁRIO e as demais unidades da CONCESSÃO dispõem de capacidade instalada e de vida útil remanescente suficientes para o integral atendimento das demandas dos MUNICÍPIOS durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, vedado qualquer arranjo que importe redução da capacidade destinada ao OBJETO.

7.1.2.3. Acordam as PARTES que previamente ao início da exploração de

eventual RECEITA EXTRAORDINÁRIA, caso a CONCESSIONÁRIA verifique que o respectivo percentual de compartilhamento torne inviável a prestação do serviço, as PARTES poderão, por proposição e devida justificativa da CONCESSIONÁRIA, estabelecer o percentual que se mostre econômico e financeiramente viável para cada tipo de atividade.

7.1.3. Fica estabelecido que os serviços complementares, alternativos e acessórios abaixo especificados estão automaticamente autorizados pelo CONCEDENTE para que seja implantado e explorado, direta ou indiretamente, pela CONCESSIONÁRIA, ficando certo de que outros serviços não expressamente listados devem ser submetidos à prévia aprovação do CONCEDENTE:

Lista de serviços pré-autorizados:

- Comercialização do Biogás;
- Geração e Comercialização de Energia;
- Produção e comercialização de composto;
- Geração de Crédito de Carbono;
- Beneficiamento e comercialização de subprodutos contidos nos resíduos.

7.2. O valor das TARIFAS devidas pelos USUÁRIOS do serviço de RDO será cobrado diretamente dos USUÁRIOS.

7.2.1 O valor máximo da TARIFA mensal a ser pago pela utilização do serviço de RDO pelo USUÁRIO é aquele calculado com base nos critérios constantes do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS.

7.3. O pagamento pelos Municípios do serviço de destinação do RPU, com base na TARIFA DO ENTE PÚBLICO fixada, deverá obedecer às seguintes regras e condições:

7.3.1. O pagamento será efetuado com periodicidade mensal, de acordo com a quantidade de resíduos que tenha sido recepcionada no ATERRO SANITÁRIO pela CONCESSIONÁRIA, devidamente comprovados junto ao respectivo município, mediante crédito na conta corrente da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data registrada do recebimento da fatura pelo Município, adequada e corretamente emitida.

7.3.2. O pagamento à CONCESSIONÁRIA pelos serviços será efetuado tomando-se por base a TARIFA DO ENTE PÚBLICO por tonelada de RPU recebido pela CONCESSIONÁRIA, mediante a medição acompanhada e aferida pelo Município, a partir de boletins diários dos serviços, emitidos com base na totalidade das pesagens realizadas no período, e dos relatórios mensais consolidados.

7.3.3. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, manter e encaminhar, mensalmente, ao CONCEDENTE, até o quinto dia útil do mês subsequente, os boletins contendo todas as entradas de resíduos do RPU no ATERRO SANITÁRIO, devidamente medidos em balança apropriada, identificando, no mínimo: veículo transportador, dia, hora, peso de cada pesagem (entrada/saída – cheio/vazio), conteúdo, origem e destino.

7.3.3.1. O CONCEDENTE fará a análise e emitirá, se for o caso, Boletim de Retificação da medição até o décimo dia útil do mês, ou aprovará, no mesmo prazo, a medição encaminhada pela CONCESSIONÁRIA, para possibilitar a posterior emissão da fatura pela CONCESSIONÁRIA.

7.3.3.2. O CONCEDENTE, ouvida a CONCESSIONÁRIA, definirá a forma de tramitação dos documentos, dando preferência aos meios eletrônicos.

7.3.4. Caso seja constatada alguma irregularidade na fatura emitida pela CONCESSIONÁRIA ou nos documentos que a integram, estes serão devolvidos para

as devidas correções, reiniciando a contagem dos prazos quando da apresentação dos documentos corrigidos.

7.3.5. A aceitação das medições e o pagamento das faturas correspondentes não isentarão a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades contratuais nem implicarão o recebimento definitivo dos serviços, que somente se dará mediante verificação do cumprimento das condições de execução dos serviços.

7.3.6. O pagamento dos serviços executados será efetuado mediante a apresentação de requerimento, recibo e fatura, em papel timbrado da CONCESSIONÁRIA, e expedido em 03 (três) vias, devidamente atestado pelo setor competente do CONCEDENTE.

7.3.7. Somente serão considerados, na medição efetuada a cada mês, os serviços efetivamente executados pela CONCESSIONÁRIA de DISPOSIÇÃO FINAL dos RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU).

7.3.8. Para todos os MUNICÍPIOS que optaram pela utilização dos serviços de DISPOSIÇÃO FINAL de RPU, será aplicada a mesma TARIFA DO ENTE PÚBLICO, devendo ainda serem observadas as mesmas condições de pagamento dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA, na forma prevista neste item 7.

#### 7.4. DO CADASTRO, DO FATURAMENTO E DA ARRECADAÇÃO DA TARIFA DE RDO

7.4.1. O PODER CONCEDENTE providenciará, como condição para a emissão da Ordem de Serviço, a entrega à CONCESSIONÁRIA do CADASTRO INICIAL, assim entendido o conjunto de dados cadastrais dos usuários dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário nos MUNICÍPIOS, respondendo pela sua obtenção junto à prestadora desses serviços, observado o Item 39 deste CONTRATO.

7.4.2. A partir do CADASTRO INICIAL, a CONCESSIONÁRIA constituirá e manterá permanentemente atualizada, às suas expensas, a BASE CADASTRAL de todos os USUÁRIOS dos serviços de RDO, nela incluídas as ECONOMIAS não conectadas à rede pública de abastecimento de água, na forma do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5. A BASE CADASTRAL constitui BEM REVERSÍVEL e será entregue ao PODER CONCEDENTE, em formato aberto e legível por sistema de computador, ao término da CONCESSÃO.

7.4.3. A cobrança da TARIFA de RDO poderá ser realizada de forma conjunta com as tarifas de água e/ou de esgotamento sanitário, em documento único de arrecadação e código de barras único, mediante convênio a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e a prestadora desses serviços, com interveniência do PODER CONCEDENTE, hipótese em que os recursos serão depositados na CONTA DE ARRECADAÇÃO e repassados à CONTA TRANSITÓRIA da CONCESSIONÁRIA em prazo não superior a 2 (dois) dias úteis do respectivo recebimento.

7.4.4. Constitui obrigação do PODER CONCEDENTE enviar seus melhores esforços para viabilizar e manter vigente o convênio de que trata o subitem 7.4.3.

## 7.5. DOS REPASSES AO PODER CONCEDENTE

7.5.1. A CONCESSIONÁRIA repassará anualmente ao PODER CONCEDENTE, com recursos da TARIFA e a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, os valores fixados no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, na DATA-BASE, destinados ao custeio dos programas de inclusão social dos catadores, à contratação e à remuneração das organizações de catadores, à manutenção das condições operacionais das UTR e ao apoio à comercialização de recicláveis.

7.5.2. A CONCESSIONÁRIA repassará ainda, anualmente e a partir da mesma data, o valor fixado no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, na DATA-BASE, a título

de fortalecimento institucional do PODER CONCEDENTE.

7.5.3. Os valores previstos nos subitens 7.5.1 e 7.5.2 serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice aplicáveis à TARIFA BASE, na forma do Item 21 e do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO, e serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis até o décimo quinto dia de cada mês.

7.5.4. Os repasses de que trata este subitem 7.5 não se confundem com a remuneração devida à AGÊNCIA REGULADORA, prevista no subitem 22.4, nem com as multas contratuais, e integram os custos da CONCESSÃO considerados na formação da TARIFA BASE.

7.5.5. O atraso no repasse sujeita a CONCESSIONÁRIA a juros de mora pro rata vinculados à variação da taxa SELIC e à penalidade prevista no subitem 23.1.2 (ii), sem prejuízo da execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

7.5.6. O PODER CONCEDENTE prestará contas anuais da aplicação dos recursos recebidos na forma deste subitem à AGÊNCIA REGULADORA e à Assembleia Geral do CONSAÚDE.

## **8. VALOR DO CONTRATO**

8.1 O valor estimado do CONTRATO é de R\$ 403.109.222,91 (quatrocentos e três milhões, cento e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), na DATA-BASE, correspondente ao valor total do CAPEX estimado da CONCESSÃO, na forma dos subitens 4.3 e 4.3.3 do EDITAL.

## **9. INDICADORES DE DESEMPENHO**

9.1 Os INDICADORES DE DESEMPENHO a serem atingidos pela

CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO encontram-se especificados no ANEXO 4 deste CONTRATO, que compreende 10 (dez) indicadores, sendo 5 (cinco) operacionais e 5 (cinco) socioambientais.

9.2 O desempenho da CONCESSIONÁRIA é aferido pela AGÊNCIA REGULADORA mediante a Nota de Avaliação Anual Geral (NAAG), calculada na forma do ANEXO 4, da qual decorre o FATOR DE AVALIAÇÃO (FA) aplicável ao reajuste da TARIFA BASE, na forma do subitem 21.2 deste CONTRATO.

9.3 As METAS da CONCESSÃO, para todos os fins deste CONTRATO, inclusive para o disposto no subitem 7.2.2, são as constantes do ANEXO 4 – INDICADORES DE DESEMPENHO, sem prejuízo das metas operacionais e socioambientais específicas fixadas no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5.

9.4 A CONCESSIONÁRIA apresentará à AGÊNCIA REGULADORA os Indicadores de Gestão obrigatórios de que trata a Resolução ANA nº 276/2025 (Norma de Referência ANA nº 14/2025), ou norma que a substitua, cujo descumprimento se sujeita às penalidades do Item 23.

## **10. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

10.1. Na assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA apresentou ao CONCEDENTE a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, na modalidade de [•], no valor de 5% (cinco por cento) do valor estimado do CONTRATO previsto no subitem 8.1, equivalente a R\$ 20.155.461,15 (vinte milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), na DATA-BASE, do início da CONCESSÃO até o final do 10º (décimo) ano, reduzindo-se para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) daquele mesmo valor, equivalente a R\$ 10.077.730,57 (dez milhões, setenta e sete mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), na DATA-BASE, no período compreendido entre o 11º (décimo primeiro) ano e o final da CONCESSÃO, atendidas as especificações do EDITAL.

10.1.1. O valor efetivo da garantia deverá ser recomposto pela CONCESSIONÁRIA, levando em consideração o percentual indicado no subitem 10.1, sempre que o CONCEDENTE executar, total ou parcialmente, o seu valor, em razão da cobrança das obrigações devidas ao CONCEDENTE ou a terceiros pela CONCESSIONÁRIA.

10.1.2. O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser reajustado sempre que houver o reajustamento e/ou a revisão da TARIFA BASE, nas mesmas datas e pelo mesmo percentual, devendo a CONCESSIONÁRIA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do reajuste/revisão apresentar ao PODER CONCEDENTE apólice complementar com o novo valor da Garantia de Execução do CONTRATO.

10.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO terá vigência durante todo o PRAZO do CONTRATO, a contar da data de sua assinatura, cabendo à CONCESSIONÁRIA, em caso de término da Garantia antes desse prazo ou em caso de eventual prorrogação do CONTRATO, comprovar sua renovação ao CONCEDENTE até 15 (quinze) dias antes do respectivo vencimento, na forma do subitem 10.5.

10.2.1. Se a CONCESSIONÁRIA não comprovar a renovação da Garantia de que trata o item 10.1, será notificada pelo CONCEDENTE para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificação, sob pena de imposição da multa prevista no item 23.1.2, (ii), deste CONTRATO até que a renovação seja apresentada, além da possibilidade de o CONCEDENTE aplicar as demais sanções previstas neste instrumento.

10.3. O valor da garantia contratual poderá ser revisado, a critério do CONCEDENTE, para fins de adequação às obrigações remanescentes.

10.4. O valor da garantia será liberado à CONCESSIONÁRIA após integral cumprimento do CONTRATO, podendo ser descontado pelo CONSAÚDE, se for o

caso, o valor necessário para quitar eventuais penalidades e obrigações da CONCESSIONÁRIA.

10.5. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigência, documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

10.6. Caso a CONCESSIONÁRIA tenha optado pela apresentação de títulos da dívida pública, deverá garantir, durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, a cobertura do valor referido no subitem 10.1, compreendido o reajuste previsto neste CONTRATO.

10.7. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos:

10.7.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações previstas no CONTRATO ou executá-las em desconformidade com o estabelecido;

10.7.2. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das indenizações que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

10.7.3. Na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO; ou

10.7.4. Na declaração de caducidade.

10.8. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das demais obrigações contratuais, independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

10.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será restituída ou liberada após a integral execução de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente pela variação do IPCA, conforme dispõe o artigo 100, da Lei Federal nº 14.133/2021, ou outro índice que vier a substituí-lo oficialmente.

10.10. A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA e da expedição do relatório de reversão dos BENS REVERSÍVEIS.

## **11. DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS**

11.1 São direitos dos USUÁRIOS dos serviços, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 8.987/1995 e nos termos da Resolução ANA nº 187, de 19 de março de 2024 (Norma de Referência nº 7/2024):

- (i) Receber serviços adequados, em condições de regularidade, eficiência, segurança, higiene, conforto, cortesia e generalidade;
- (ii) Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as informações quanto às questões relacionadas ao valor da TARIFA, bem como ser avisado, com antecedência, sobre novos valores tarifários em decorrência de reajustamento ou revisão;
- (iii) Obter as informações necessárias para o bom uso do serviço;
- (iv) Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenha conhecimento, seja em relação a terceiros, seja referente ao serviço prestado; e
- (v) Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na operação do SISTEMA.

11.2 São deveres dos USUÁRIOS dos serviços, sem prejuízo dos demais previstos na legislação e na regulação da AGÊNCIA REGULADORA:

- (i) Pagar as TARIFAS pelos serviços utilizados, salvo as situações previstas em lei e as gratuidades estipuladas pelo PODER CONCEDENTE;
- (ii) Cumprir as regras e normas sobre forma, local, horário, higiene e segurança na disposição dos resíduos a serem coletados pela CONCESSIONÁRIA;
- (iii) Não despejar e/ou jogar resíduos em vias públicas, áreas e/ou terrenos vazios em desacordo com as normas expedidas pelo PODER CONCEDENTE;
- (iv) Contribuir para a conservação das boas condições dos bens relativos à prestação dos serviços e dos bens através dos quais lhes são prestados os serviços;
- (v) Adotar e incentivar a COLETA SELETIVA, com vistas a um ambiente ecologicamente equilibrado e saudável; e
- (vi) Cumprir e incentivar que os moradores do MUNICÍPIO cumpram os regulamentos para uso dos serviços, em prol do bem de toda a comunidade.

11.3 São ainda assegurados aos USUÁRIOS, como instrumentos de transparência e controle social: (i) acesso permanente e gratuito, em sítio eletrônico da CONCESSIONÁRIA, às informações sobre a prestação dos serviços, à composição e à memória de cálculo das TARIFAS, aos reajustes e revisões e aos resultados anuais do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO – QID; (ii) canal de ouvidoria, com registro e resposta fundamentada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do Serviço de Atendimento ao Cliente previsto no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5; (iii) participação nas audiências e consultas públicas relativas à revisão ordinária do CONTRATO e à revisão do PIGIRS; e (iv) publicidade, pela AGÊNCIA REGULADORA, dos relatórios de fiscalização e das penalidades aplicadas.

11.4 A CONCESSIONÁRIA publicará, anualmente, em seu sítio eletrônico e no do CONSAÚDE, relatório de sustentabilidade e de desempenho

contendo, no mínimo, as quantidades coletadas, tratadas e dispostas por MUNICÍPIO, os índices de desvio de recicláveis e de orgânicos, os resultados do QID e o valor das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS auferidas e do respectivo compartilhamento tarifário.

## **12. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA**

12.1. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do previsto no EDITAL e seus ANEXOS:

- I. Cumprir as normas de regulação expedidas pela AGÊNCIA REGULADORA e atender às suas solicitações;
- II. Disponibilizar os bens e áreas que sejam necessários para cumprir as obrigações da CONCESSÃO;
- III. Responsabilizar-se pelo ônus de eventuais desapropriações e/ou instituições de servidões que eventualmente sejam necessárias, se for o caso, à execução dos serviços;
- IV. Prestar serviço adequado, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 8.987/1995, da PROPOSTA, do EDITAL e de seus ANEXOS;
- V. Responder integralmente pela aquisição dos bens, execução das obras de instalação e pela operação do SISTEMA, pela execução dos serviços e por eventuais danos deles decorrentes, de acordo com o estabelecido no EDITAL, neste CONTRATO e demais documentos que o integram;
- VI. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no EDITAL;

VII. Além da execução dos serviços específicos discriminados neste CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá, quando solicitado pelo CONCEDENTE, proceder aos reparos, à manutenção e às adequações que se fizerem necessários, sem interrupção do funcionamento dos serviços;

VIII. Executar os estudos, projetos e obras que se fizerem necessários, em conformidade com as especificações constantes do EDITAL e seus ANEXOS;

IX. Fornecer todos os veículos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços OBJETO deste CONTRATO, em perfeitas condições de uso, devidamente segurados, com cobertura contra danos materiais para os equipamentos e para terceiros, e danos físicos com relação aos recursos humanos envolvidos e terceiros, competindo-lhe ainda, o fornecimento de combustível, lubrificantes e demais utilidades necessárias ao cumprimento do OBJETO contratual, não podendo a falta ser invocada como justificativa de atraso ou imperfeição dos serviços;

X. Admitir pessoal e arcar com as despesas relativas às contratações, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, sob sua inteira responsabilidade, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados e o CONCEDENTE;

XI. Arcar com todos os ônus e despesas decorrentes do consumo, conservação, reparos, avarias e perdas, custos com reparação ou reposição de peças, ferramentas, máquinas e materiais;

XII. Cumprir os prazos determinados no cronograma de execução dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS, constante do ANEXO 5 deste CONTRATO, bem como todas as demais

obrigações e prazos previstos no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS;

XIII.Cumprir as exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente;

XIV.Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos órgãos governamentais, em decorrência das obrigações assumidas no CONTRATO;

XV.Manter em operação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da semana, um sistema de vigilância capaz de garantir a integridade das instalações e das áreas internas do sistema, vetando terminantemente a permanência de pessoas estranhas ou de qualquer animal;

XVI.Cumprir as exigências impostas pelos Órgãos Governamentais responsáveis pela segurança, higiene e medicina do trabalho;

XVII.Aumentar ou diminuir a quantidade de trabalhadores, máquinas e equipamentos, de acordo com as necessidades do serviço;

XVIII.Prestar, sempre que solicitada, orientação e demais esclarecimentos referentes à execução dos serviços, aos técnicos do CONCEDENTE, bem como enviar todos os elementos e comunicações referentes à execução do OBJETO contratual, por correspondência protocolizada;

XIX.Permitir ao pessoal da fiscalização do CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA, desde que devidamente identificados, livre acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens e outras dependências, inclusive ATERRO SANITÁRIO, possibilitando a vistoria das instalações e também das anotações relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços;

- XX. Captar, aplicar e gerir, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, recursos financeiros necessários à execução do CONTRATO, que poderão ser de origem interna ou externa;
- XXI. Obter, junto aos órgãos competentes, as licenças ambientais e respectivas renovações, bem como outras licenças que venham a ser necessárias à efetiva implantação e operação dos diversos componentes do sistema;
- XXII. Manter em dia o registro de seu ativo fixo;
- XXIII. Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigência do CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos e veículos, isentando o CONCEDENTE de quaisquer reclamações, multas ou indenizações, bem como de quaisquer vínculos empregatícios;
- XXIV. Providenciar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do CONTRATO, os seguros exigíveis na respectiva Fase, na forma do Item 24 e do subitem 24.1.1, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados aos seus empregados ou a terceiros, bem como multas ou indenizações por danos ambientais aplicadas nos termos da lei;
- XXV. Manter em perfeito estado de funcionamento, balanças rodoviárias para pesagem dos veículos contendo os resíduos sólidos;
- XXVI. Manter em dia o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS, bem como dos demais bens utilizados na CONCESSÃO e zelar pela sua integridade;
- XXVII. Manter os equipamentos, máquinas e veículos em bom estado de funcionamento e dentro dos padrões de controle ambiental exigidos, quanto

à poluição do ar e sonora, e em estrita observância às normas federais, estaduais e municipais;

XXVIII. Manter a sua equipe identificada, fornecendo uniformes e calçados padronizados, com os equipamentos de proteção individual (EPI), conforme exigências legais, necessários ao seguro desempenho de suas funções;

XXIX. Designar o responsável técnico pelos serviços, que fará o contato com o fiscal do CONTRATO do CONCEDENTE, para assuntos técnicos referentes ao OBJETO deste CONTRATO;

XXX. Manter um técnico responsável pelos serviços durante todo o horário de funcionamento, que será responsável pelo contato imediato para esclarecimentos e atendimento de questões apresentadas pela fiscalização do CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA, para assuntos urgentes referentes ao OBJETO deste CONTRATO;

XXXI. Permitir a permanência dos fiscais do CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA nas suas instalações, disponibilizando-lhes infraestrutura básica para o trabalho de fiscalização das atividades de forma direta e/ou por meio eletrônico.

XXXII. Manter as logomarcas, no modelo a ser previamente aprovado pelo CONCEDENTE, do CONSAÚDE em todos os veículos e materiais de divulgação, bem como nos uniformes dos seus empregados, quando solicitado pelo CONSAÚDE;

XXXIII. Confeccionar e colocar nos locais de trabalho sinalização visual completa,

XXXIV. Custear e realizar capacitação da equipe do PODER CONCEDENTE conforme critérios constantes do CADERNO DE ENCARGOS e demais ANEXOS;

XXXV. Implantar, custear e manter, durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, os programas de inclusão socioprodutiva de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e de capacitação e fortalecimento das cooperativas e associações existentes nos MUNICÍPIOS, na forma do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, priorizando a sua participação nas etapas de triagem e beneficiamento, nos termos dos arts. 7º, XII, 18, § 1º, II, 36, § 1º, e 44 da Lei Federal nº 12.305/2010, com metas e resultados aferidos pelos INDICADORES DE DESEMPENHO – ANEXO 4;

XXXVI. manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, mediante prévia comunicação, por parte do PODER CONCEDENTE, de toda a infraestrutura, livros, registros, documentos e convênios/contratos firmados com as empresas prestadoras dos serviços de água/esgoto, relacionados ao presente CONTRATO detidos pela CONCESSIONÁRIA, prestando, a respeito desses, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoável, estabelecido de comum acordo com a parte solicitante;

XXXVII. Implantar, em até 4 (quatro) meses contados da Ordem de Serviço, e operar até o término do CONTRATO, o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC, previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE e pela AGÊNCIA REGULADORA, compreendendo, cumulativamente, atendimento presencial acessível, atendimento telefônico gratuito 0800, sítio de relacionamento com ouvidoria virtual e canal por aplicativo de mensagens, na forma do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, bem como realizar anualmente pesquisa de satisfação dos USUÁRIOS;

XXXVIII. Fazer publicar nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano, suas demonstrações financeiras e contábeis entregando uma cópia do referido documento ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua respectiva publicação;

XXXIX. Transferir a titularidade de qualquer direito que detenha sobre a propriedade intelectual, na forma do subitem 13.2 do CONTRATO;

XL. Orientar e divulgar para os USUÁRIOS dos serviços as normas de sua utilização, bem como os direitos e deveres dos USUÁRIOS contidos no item 11 deste CONTRATO; e

12.2. O inadimplemento, por MUNICÍPIO, da TARIFA DO ENTE PÚBLICO relativa aos serviços de DISPOSIÇÃO FINAL do RPU não autoriza a suspensão ou a interrupção da prestação, observando-se, sucessivamente: (i) notificação do MUNICÍPIO e do PODER CONCEDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados do vencimento; (ii) incidência de atualização monetária, juros de mora e multa, na forma do subitem 7.3.6; (iii) mediação do PODER CONCEDENTE, com repactuação do débito em até 60 (sessenta) dias; (iv) cobrança extrajudicial e judicial do MUNICÍPIO inadimplente, inclusive mediante protesto e execução do respectivo CONTRATO DE PROGRAMA; (v) retenção, pelo PODER CONCEDENTE, das quotas devidas ao MUNICÍPIO inadimplente no âmbito do CONSAÚDE e adoção das medidas estatutárias cabíveis; e (vi) persistindo a inadimplência por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO na forma do Item 20, assegurada à CONCESSIONÁRIA a remuneração dos serviços efetivamente prestados.

12.3. Constituem direitos da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo dos demais previstos neste CONTRATO, no EDITAL e na legislação: (i) explorar os SERVIÇOS pelo PRAZO da CONCESSÃO e perceber as TARIFAS e demais RECEITAS na forma do Item 7; (ii) ter preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma dos Itens 19 e 20; (iii) explorar RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, observado o compartilhamento do subitem 7.1.2; (iv) subcontratar atividades acessórias, na forma do Item 33, e contratar FINANCIAMENTOS, oferecendo em garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO, na forma do Item 26; (v) ser indenizada pelos BENS REVERSÍVEIS não amortizados na extinção da CONCESSÃO, na forma dos Itens 30, 31 e 32; (vi) valer-se dos mecanismos de solução de controvérsias dos Itens 35, 36 e

37; e (vii) exigir do PODER CONCEDENTE o cumprimento das obrigações do Item 13, notadamente a disponibilização das áreas e do CADASTRO INICIAL.

12.4. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, manter e encaminhar ao CONCEDENTE, com periodicidade mensal, até o quinto dia útil do mês subsequente, relatório consolidado das atividades, contendo minimamente:

I.As medições dos pesos líquidos de entrada de resíduos de RPU e RDO, identificadas por município de origem, em planilhas separadas, por MUNICÍPIO, quando couber, para efeito de acompanhamento do faturamento e das TARIFAS praticadas;

II.Relatório completo com outros serviços prestados e o faturamento respectivo;

III.Relatório completo das atividades do mês, com cópia para a AGÊNCIA REGULADORA, dos fluxos financeiros e de materiais, quantitativos de resíduos e subprodutos, indicando origem e destino (internos ou externos) e valores de comercialização ou objetivos da movimentação, permitindo avaliar a evolução das condições técnicas e financeiras dos serviços.

12.5. A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUÁRIOS, ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

12.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA indenizados em razão de qualquer demanda ou prejuízo que estes venham a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada.

12.5.2. A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA indenizados em relação às despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venham a arcar em função das ocorrências descritas no Subitem acima.

## 12.6 DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS

12.6.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a observar, durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, as DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS constantes do ANEXO 8 deste CONTRATO, que integram, para todos os efeitos, o rol de obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais exigências ambientais da legislação, do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 e das condicionantes do licenciamento ambiental.

12.6.2 O cumprimento das DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS será fiscalizado pela AGÊNCIA REGULADORA e pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro por eles contratado, na forma do Item 22.

12.6.3 A CONCESSIONÁRIA apresentará à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, anualmente, relatório de conformidade ambiental demonstrando o atendimento a cada uma das diretrizes do ANEXO 8, o qual será publicado no Portal de Transparência da CONCESSÃO.

12.6.4 O descumprimento de qualquer das DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS constitui infração contratual sujeita às penalidades do Item 23, sem prejuízo das medidas cautelares nele previstas e das responsabilidades civil, administrativa e criminal por dano ambiental.

## 13. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

13.1 São obrigações do CONCEDENTE, quando for o caso, sem prejuízo do previsto

no EDITAL e seus ANEXOS:

- I.Proceder à vistoria das instalações, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, antes do início dos serviços e, a cada 60 (sessenta) dias, lavrando ata com relatório da situação observada;
- II.Fiscalizar e acompanhar permanentemente a execução dos serviços, visando ao atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e fiel cumprimento;
- III.Aplicar as penalidades de competência do CONCEDENTE previstas no CONTRATO, de acordo com a legislação;
- IV.Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços OBJETO do CONTRATO;
- V.Solicitar as correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições que se fizerem necessárias;
- VI.Emitir a respectiva Ordem de Serviço no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do CONTRATO, desde que a CONCESSIONÁRIA atenda integral e corretamente todas as exigências contidas nos subitens 5.3 e 5.4 deste CONTRATO e no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5;
- VII.Manter atualizado o envio de informações ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), sob gestão do Ministério das Cidades /Secretaria Nacional de Saneamento, no que se refere aos resíduos gerenciados pela CONCESSIONÁRIA, e junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), sob gestão do Ministério do Meio Ambiente;

VIII. Manter atualizados os contratos, acordos e convênios firmados pelo PODER CONCEDENTE junto à AGÊNCIA REGULADORA;

IX. Manter vigentes, atualizados e compatíveis entre si os instrumentos de planejamento aplicáveis à CONCESSÃO, notadamente o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS do CONSAÚDE, promovendo sua revisão em periodicidade não superior a 10 (dez) anos, observado o período máximo do art. 19, XIX, da Lei Federal nº 12.305/2010, com a redação da Lei Federal nº 14.026/2020, e o art. 19, § 4º, da Lei Federal nº 11.445/2007, sem prejuízo de revisões extraordinárias, bem como sua compatibilização com as diretrizes do planejamento da Região Metropolitana da Baixada Santista, na forma do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 815/1996;

X. Deter e manter sempre o CONTRATO de CONCESSÃO e seus respectivos aditivos arquivados de forma atualizada e regularizados;

XI. Instituir e manter política de recuperação de custos;

XII. Transferir para a administração da CONCESSIONÁRIA os bens necessários à prestação dos serviços, na forma prevista neste CONTRATO;

XIII. Fornecer informações pertinentes ao CONTRATO caso sejam requisitadas pela SPE; e

XIV. Acompanhar e monitorar a regularidade da SPE constituída, ao longo de todo o processo.

XV. Obter dos MUNICÍPIOS, na forma dos respectivos CONTRATOS DE PROGRAMA, e assegurar à CONCESSIONÁRIA: (i) a disponibilização, livre e desembaraçada, das áreas destinadas às UNIDADES DE TRIAGEM

MANUAL DE RECICLÁVEIS – UTR e aos PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – PEV previstos no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, aptas ao licenciamento ambiental, que ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA na forma do ANEXO 5; (ii) o fornecimento do CADASTRO INICIAL e das informações cadastrais e de consumo necessárias à estruturação da BASE CADASTRAL e à cobrança das TARIFAS; (iii) o encerramento tempestivo dos contratos anteriores de prestação dos serviços, na forma do subitem 6.1.2.1; e (iv) a execução das obras de remediação das áreas de disposição irregular relacionadas no ANEXO 5, a partir dos projetos executivos elaborados pela CONCESSIONÁRIA.

13.1.1 Os prazos de implantação e de reforma das UTR e dos PEV fixados no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 somente começam a fluir a partir da efetiva disponibilização das respectivas áreas, mediante termo de entrega firmado pelas PARTES, cabendo à CONCESSIONÁRIA promover o respectivo licenciamento nos prazos do ANEXO 5.

13.1.2 O atraso na disponibilização das áreas de que trata o subitem 13.1.1, por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da Ordem de Serviço, constitui risco alocado ao PODER CONCEDENTE, autorizando a repactuação dos prazos e das metas correspondentes e, se for o caso, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma do Item 20, vedada a imposição de penalidade à CONCESSIONÁRIA pelo atraso daí decorrente.

13.2 A propriedade intelectual sobre todos os projetos e documentos relacionados às especificações técnicas dos SERVIÇOS, inclusive das obras necessárias, concebidos pela CONCESSIONÁRIA para a execução deste CONTRATO, é do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilização pela CONCESSIONÁRIA para outros fins não previstos no CONTRATO.

## **14. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA**

14.1 Constituem direitos e deveres da AGÊNCIA REGULADORA, entre outras, o exercício das seguintes atividades:

(i) regulação dos serviços, mediante a edição de normas regulatórias sobre as atividades OBJETO do CONTRATO e aplicando as penalidades devidas por descumprimento dos regulamentos;

(ii) reajustar as TARIFAS, anualmente, com base no previsto neste CONTRATO, devendo a AGÊNCIA REGULADORA receber o pleito da CONCESSIONÁRIA com 30 (trinta) dias de antecedência da data de emissão da resolução do reajuste;

(iii) realização de auditorias técnicas e inspeção local para avaliar a prestação dos serviços;

(iv) obtenção da CONCESSIONÁRIA de relatórios técnicos, operacionais e financeiros, sempre que necessário, com a finalidade de demonstrar a execução das obras e serviços previstos neste CONTRATO, e os respectivos investimentos na forma da PROPOSTA e deste CONTRATO, sendo que o conteúdo e a forma de apresentação de tais relatórios serão estabelecidos em norma da AGÊNCIA REGULADORA;

(v) obtenção da CONCESSIONÁRIA, no caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução das obras e dos serviços concedidos em comparação com os prazos previstos no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 deste CONTRATO e com os INDICADORES DE DESEMPENHO – ANEXO 4 deste CONTRATO:

(a) de informação detalhada, na forma de regulamento expedido pela AGÊNCIA REGULADORA, das providências que estiverem sendo

adotadas pela CONCESSIONÁRIA para corrigir tais atrasos e discrepâncias, objetivando o integral cumprimento dos prazos do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 deste CONTRATO e os INDICADORES DE DESEMPENHO – ANEXO 4 deste CONTRATO; e

(b) de informação, de forma imediata, de interrupções decorrentes de paralisações emergenciais ou suspensões dos serviços.

(vi) apuração anual da Nota de Avaliação Anual Geral (NAAG) e do FATOR DE AVALIAÇÃO (FA), na forma do ANEXO 4 – INDICADORES DE DESEMPENHO, para aplicação na fórmula de reajuste da TARIFA BASE prevista no Item 21 deste CONTRATO;

(vii) acompanhamento e monitoramento:

(a) dos INDICADORES DE DESEMPENHO e sua aplicação constantes do ANEXO 4 do CONTRATO;

(b) dos cálculos de valores previstos no CONTRATO, em especial das TARIFAS, devendo também apurar as RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, inclusive com o intuito de promover a sua reversão em favor das TARIFAS e de verificar a sua modicidade, propondo ao PODER CONCEDENTE os ajustes necessários, se for o caso;

(c) do atingimento dos marcos contratuais específicos para eventual redução do capital social, caso requerido pela CONCESSIONÁRIA, assim como eventual pleito de alteração do CONTROLE acionário; e

(d) da pesquisa, caso seja oportuno e conveniente, de satisfação dos USUÁRIOS, na forma acordada pelas PARTES, sem prejuízo de outras atribuições que lhe venham a ser designadas pelo PODER CONCEDENTE.

(viii) recebimento, análise e tratamento dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, utilizando-se como ferramenta o uso do fluxo de caixa marginal.

(ix) dar suporte ao PODER CONCEDENTE na:

- a. análise e acompanhamento dos bens da concessão revertidos para a administração e utilização da CONCESSIONÁRIA e, depois, os respectivos retornos ao PODER CONCEDENTE.
- b. análise técnica da certificação dos projetos executivos desenvolvidos pela CONCESSIONÁRIA.
- c. análise de pedidos provenientes da CONCESSIONÁRIA para a prestação de serviços extraordinários.
- d. análise e acompanhamento da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO; e
- e. atendimento a reclamações recorrentes de USUÁRIOS.

## **15. ATERRO SANITÁRIO E OBRAS**

15.1. A CONCESSIONÁRIA deverá considerar a utilização de ATERRO(S) SANITÁRIO(S) durante toda a CONCESSÃO, nos termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, podendo optar pela implantação e operação de ATERRO SANITÁRIO próprio ou pela utilização de aterro sanitário de terceiro devidamente licenciado, isolada ou sucessivamente, desde que assegurada a continuidade da DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, observado o disposto no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5.

15.1.1. Optando pela implantação de ATERRO SANITÁRIO próprio, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar o respectivo processo de implantação, nele incluídas as etapas de licenciamento, projeto, aquisição da área e implantação, tão logo assinado o CONTRATO DE CONCESSÃO, observados os prazos do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5.

15.1.2. Na hipótese de utilização de aterro sanitário de terceiro, a CONCESSIONÁRIA comprovará ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, antes do início da utilização e anualmente, a regularidade do licenciamento ambiental da unidade e a vigência de instrumento contratual que assegure capacidade e vida útil suficientes ao atendimento do OBJETO, respondendo integralmente perante o PODER CONCEDENTE, os USUÁRIOS e terceiros pelos serviços de DISPOSIÇÃO FINAL, sem prejuízo das obrigações de monitoramento do subitem 15.7.1.

15.2 Optando pela implantação de ATERRO SANITÁRIO próprio, a CONCESSIONÁRIA observará as condições constantes do ANEXO 5 deste CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS, obrigando-se a:

15.2.1 obter e manter válidas, durante todo o prazo da CONCESSÃO, todas as licenças e autorizações necessárias ao regular funcionamento do ATERRO SANITÁRIO, bem como aquelas que venham a ser exigidas pelas autoridades competentes na forma da legislação, inclusive a licença da tecnologia a ser utilizada, cumprindo qualquer encargo ou restrição nelas estabelecidos;

15.2.2 garantir que o ATERRO SANITÁRIO possua características e condições dentro dos padrões exigidos, preservando suas condições de utilização e de segurança física, de saúde e ambiental, durante todo o PRAZO da CONCESSÃO;

15.2.3 garantir as condições que se façam necessárias para a correta drenagem e tratamento de resíduos líquidos provenientes do aterro;

15.2.4 garantir a segurança de acesso ao local, proibindo a entrada de pessoas estranhas aos serviços;

15.2.5 garantir técnicas e tecnologias apropriadas para o melhor aproveitamento e o máximo de extensão da vida útil do aterro, podendo inclusive explorar atividades complementares que gerem RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS para a CONCESSIONÁRIA; e

15.2.6 encerrar tecnicamente, na forma da legislação e das condicionantes da licença de operação, as células ou porções do ATERRO SANITÁRIO cuja capacidade se esgote no curso da CONCESSÃO, mediante cobertura final, revegetação adequada e compatível, recuperação da paisagem do local e manutenção do monitoramento pós-encerramento pelo prazo exigido pelo órgão ambiental, ficando o encerramento integral do ATERRO SANITÁRIO ao término do CONTRATO condicionado à não incidência da continuidade de que trata o item 15.7.

15.3. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela realização das obras, e assumirá todos os custos e despesas envolvidas, inclusive na aquisição da área necessária, de construção e implantação do ATERRO SANITÁRIO, o qual deverá estar plenamente operacional, na forma do cronograma constante do ANEXO 5 deste CONTRATO (CADERNO DE ENCARGOS).

15.4. A CONCESSIONÁRIA, quanto à implantação do ATERRO SANITÁRIO, deverá adotar as seguintes providências relativas as obras necessárias:

15.4.1. Elaborar, no prazo constante do ANEXO 5 deste CONTRATO (CADERNO DE ENCARGOS), os estudos, análises e projetos do aterro a ser construído, o cronograma de execução, bem como informações sobre a área que irá ser utilizada para a implantação do aterro;

15.4.2. Os projetos executivos deverão ser certificados por ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA;

15.4.3. Os projetos certificados deverão ser apresentados ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA para fins informativos;

15.4.4. Os projetos deverão guardar compatibilidade com o Plano de Investimentos e Operação vigente;

15.4.5. Toda e qualquer licença e autorização necessária para a obra e implantação do novo aterro serão da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a qual deverá atender a toda e qualquer exigência formulada pelos órgãos ambientais e de controle;

15.4.6. A contratação de ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA é de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA;

15.4.7. A aprovação dos estudos, análises e projetos pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA não exime ou diminui a responsabilidade integral e exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela adequação e conformidade dos projetos e das obras;

15.4.8. A fiscalização será realizada pela AGÊNCIA REGULADORA, ou por terceiro por ela indicado, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO;

15.4.9 As obras devem estar concluídas no prazo fixado no ANEXO 5 deste CONTRATO (CADERNO DE ENCARGOS), sob pena de serem aplicadas as sanções previstas neste CONTRATO.

15.5. Caso a CONCESSIONÁRIA pretenda ou necessite realizar outras obras, deverá comunicar tal fato ao CONCEDENTE e seguir as mesmas normas e disposições previstas neste Item 15.

15.6. Caso a CONCESSIONÁRIA opte por construir novo ATERRO SANITÁRIO, deverá seguir as regras constantes do CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO 5 deste CONTRATO), em especial com relação à inexistência de passivo ambiental e de segregação das áreas.

15.7. Após o término do CONTRATO, o ATERRO SANITÁRIO não será BEM REVERSÍVEL, obrigando-se a CONCESSIONÁRIA a assegurar que, ao advento do termo contratual, a unidade de DISPOSIÇÃO FINAL utilizada, própria ou de terceiro, esteja licenciada e disponha de vida útil remanescente não inferior a 5 (cinco) anos, podendo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA estabelecer, por meio de aditivo a este CONTRATO, a continuidade da prestação pela CONCESSIONÁRIA dos serviços de DISPOSIÇÃO FINAL dos RESÍDUOS SÓLIDOS.

15.7.1 A CONCESSIONÁRIA será responsável por fazer o monitoramento ambiental da(s) área(s) onde está(ão) instalado(s) o(s) ATERRO(S) SANITÁRIO(S) utilizado(s) na execução do OBJETO, visando a verificar as condições do solo, do ar e da água no local, como forma de garantir a proteção do meio ambiente e da saúde pública, durante todo o período da CONCESSÃO.

15.7.1.1 Para atendimento da obrigação do item 15.7.1, a CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver e implantar planos de monitoramento geotécnico, de águas subterrâneas, de águas superficiais e de lixiviado, bem como plano de ação emergencial, para o(s) ATERRO(S) SANITÁRIO(S), observadas a NBR 13.896 e as condicionantes da licença de operação.

15.7.1.2 A CONCESSIONÁRIA se obriga a encaminhar os planos desenvolvidos na forma do item 15.7.1.1 à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE antes do início da operação do respectivo ATERRO SANITÁRIO, bem como a encaminhar-lhes, anualmente, os relatórios de monitoramento deles decorrentes.

- 15.8. A CONCESSIONÁRIA será responsável por garantir o adequado descarte, destinação, triagem, transporte, armazenagem e aproveitamento dos resíduos originados na CONCESSÃO, observado o quanto determinado neste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como nos dispositivos da legislação federal, estadual e municipal aplicáveis e nas exigências quanto aos licenciamentos e autorizações necessários para essa finalidade, inclusive o LICENCIAMENTO AMBIENTAL, na forma determinada na legislação.
- 15.9. O(s) ATERRO(s) SANITÁRIO(s) privado(s), utilizado(s) de forma provisória durante a Fase 2, ou permanente durante a Fase 3 deste CONTRATO, não serão objeto de reversão ao PODER CONCEDENTE.

## **16. DESAPROPRIAÇÕES**

16.1. Competirá aos MUNICÍPIOS onde forem desapropriados os bens a edição dos decretos de utilidade pública que se fizerem necessários às desapropriações e às servidões administrativas necessárias à implantação e operação dos serviços.

16.2. As providências de desapropriação e de instituição de servidões ficarão a cargo da CONCESSIONÁRIA, a qual deverá prestar as seguintes informações e fornecer os seguintes documentos:

- I. cadastro socioeconômico dos proprietários ou ocupantes da(s) área(s) atingida(s);
- II. cadastro físico, discriminando a(s) propriedade(s), conforme sua situação fundiária, especificando a extensão, por proprietário(s), da(s) área(s) atingida(s);
- III. certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis – RGI; e
- IV. outras informações que o CONCEDENTE julgar relevantes.

16.3. Caberá à CONCESSIONÁRIA, no exercício de atividade delegada pelo CONCEDENTE e sob a sua supervisão, a promoção e conclusão dos processos amigáveis ou judiciais de desapropriação e a instituição de servidão administrativa, a ocupação provisória de bens imóveis e a adoção das demais medidas cabíveis à liberação das áreas. Caberá também regularizar os imóveis irregulares que lhe sejam cedidos pelo PODER CONCEDENTE, sendo, nesse caso, os custos assumidos pelo MUNICÍPIO que seja titular do bem, o qual deverá outorgar poderes suficientes para que a CONCESSIONÁRIA proceda a tal regularização em nome do Poder Público.

16.4. É obrigação da CONCESSIONÁRIA a assunção de todos os custos e realização dos investimentos, pagamentos e despesas decorrentes da execução dos atos referidos nos itens anteriores, seja por via consensual ou por intermédio de ações judiciais.

## **17. RISCOS**

17.1 Os riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA e pelo CONCEDENTE encontram-se discriminados no ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS deste CONTRATO.

17.2 Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA é exclusiva e integralmente responsável por todos os demais riscos relacionados à presente CONCESSÃO.

17.3 A CONCESSIONÁRIA não responde pelos PASSIVOS AMBIENTAIS existentes ou originados em data anterior à assunção dos serviços, ainda que verificados ou conhecidos posteriormente, na forma do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS, competindo-lhe, quanto às áreas de disposição irregular relacionadas no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, exclusivamente a elaboração dos projetos executivos de remediação, permanecendo a execução das obras e das medidas de intervenção a cargo do Poder Público.

17.4 As obrigações de implementação de medidas saneadoras de passivos ambientais previstas no ANEXO 8 – DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS alcançam apenas os passivos gerados após o início da execução deste CONTRATO. Quanto aos PASSIVOS AMBIENTAIS anteriores, caso autoridade ambiental competente, órgão de controle ou decisão judicial imponha à CONCESSIONÁRIA, na qualidade de operadora do SISTEMA, a execução de medidas saneadoras, de contenção ou de remediação, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a implementá-las, sem que daí decorra assunção do respectivo custo, que permanece alocado ao PODER CONCEDENTE, assegurada a recomposição integral do equilíbrio econômico-financeiro na forma do Item 20, inclusive quanto aos prazos e às metas impactados, tudo na forma do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS e do ANEXO 8 – DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS.

17.5 Constitui risco compartilhado, na forma do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS, a variação superior a 15% (quinze por cento), para mais ou para menos, da quantidade anual de RDO efetivamente gerada nos MUNICÍPIOS, em comparação com as projeções de demanda constantes do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, apurada na revisão ordinária, hipótese em que caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma do Item 20, limitada à parcela que exceder o referido percentual. O mesmo regime aplica-se à variação da quantidade anual de RPU efetivamente recebida em relação às projeções do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, constituindo risco alocado ao PODER CONCEDENTE a variação decorrente da não adesão ou da retirada de MUNICÍPIO do serviço de DISPOSIÇÃO FINAL do RPU, na forma do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS.

17.6 Os riscos alocados ao PODER CONCEDENTE relativos ao CADASTRO INICIAL e os alocados à CONCESSIONÁRIA relativos à BASE CADASTRAL, na forma do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS, observarão o disposto no subitem 7.4 deste CONTRATO.

17.7 As referências a “ERI” constantes do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS devem ser lidas como referências à AGÊNCIA REGULADORA, tal como definida no APÊNDICE 1.

17.8 As referências do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS à TARIFA SOCIAL e ao FATOR INCREMENTAL DE INADIMPLÊNCIA (FI) remetem aos institutos instituídos nos subitens 7.2.5 e 7.2.6 deste CONTRATO e disciplinados no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

17.9 Constitui risco alocado ao PODER CONCEDENTE, ensejando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da parte impactada, para mais ou para menos, na forma do art. 9º, § 3º, da Lei Federal nº 8.987/1995, dos arts. 373 a 377 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, e do Item 20 deste CONTRATO, a criação, extinção, alteração, regulamentação ou implementação de tributos, de encargos legais ou de suas bases de cálculo, alíquotas ou regimes de apuração, ocorrida após a data de apresentação da PROPOSTA, que repercute comprovadamente sobre os custos ou as receitas da CONCESSÃO, inclusive aquelas decorrentes da efetiva implementação da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, e da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, ainda não conhecidas quando da apresentação da PROPOSTA, ressalvados os impostos sobre a renda. A recomposição somente será devida quando a variação da carga tributária efetiva, apurada em demonstração analítica submetida à AGÊNCIA REGULADORA, for superior a 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual da receita bruta anual da CONCESSÃO.

17.9.1 A recomposição de que trata o subitem 17.9 observará a variação líquida dos efeitos do novo regime, compensando-se os acréscimos e as reduções de carga, e será apurada com base em demonstração analítica elaborada pela PARTE interessada e submetida à AGÊNCIA REGULADORA.

17.10 A CONCESSIONÁRIA responde, nos mesmos termos e limites da responsabilidade ambiental prevista nos subitens 17.3 e 17.4 e no ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS, pelas obrigações de natureza urbanística decorrentes da implantação e da operação das unidades da CONCESSÃO, notadamente o atendimento à legislação municipal de uso e ocupação do solo, de parcelamento, de zoneamento e de posturas, a obtenção das licenças, dos alvarás e dos certificados urbanísticos exigíveis e a adoção das medidas mitigadoras e compensatórias impostas pelo licenciamento, permanecendo com o PODER CONCEDENTE, como

riscos a ele alocados no ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS e com direito da CONCESSIONÁRIA à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma do Item 20, os passivos e as exigências urbanísticas existentes ou originados em data anterior à assunção dos serviços, bem como os efeitos de alteração superveniente da legislação urbanística que torne inviável ou mais onerosa a localização das unidades previstas no ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS.

## **18. SUBCONCESSÃO**

18.1 Incumbe à CONCESSIONÁRIA a execução do serviço concedido, conforme compromisso assumido quando da assinatura deste CONTRATO, não sendo admitida a subconcessão.

## **19. REVISÃO DO CONTRATO**

19.1. A revisão do CONTRATO de CONCESSÃO tem como objetivo a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, e poderá ocorrer na modalidade ordinária ou extraordinária, abrangendo aspectos relativos ao CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA.

19.2. Considera-se equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO a manutenção da relação entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e a retribuição por ela recebida para a justa remuneração do serviço concedido, observando-se as condições previstas na PROPOSTA e neste CONTRATO e seus ANEXOS, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, na ocorrência de CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

19.2.1. A revisão está prevista de forma expressa no art. 9º, *caput*, §§ 2º e 3º, art. 18, VIII, art. 23, IV, e art. 29, V, da Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei Geral de

Concessões).

19.2.2. Revisões ordinárias: são as realizadas quinquenalmente, de acordo com as normas contratuais da CONCESSÃO, observada necessariamente a distribuição de riscos prevista no item 17.

19.2.3. Revisões extraordinárias: são as realizadas a qualquer tempo, diante de solicitações de novos serviços ou investimentos pelo CONCEDENTE, ou ainda da ocorrência superveniente de fatores imprevisíveis, ou de consequências incalculáveis que possam comprometer a continuidade dos serviços e que não estejam incluídos na revisão quinquenal, observada necessariamente a distribuição de riscos prevista no Item 17.

19.2.4. Fica acordado que será feita a primeira revisão do COEFICIENTE DE GERAÇÃO (CG), definido e disciplinado no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO, excepcionalmente, ao final do 2º (segundo) ano de vigência da CONCESSÃO, com base nos estudos gravimétricos realizados na forma do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5 e nos dados de consumo de água fornecidos pela prestadora dos serviços de abastecimento, sendo que as revisões subsequentes serão efetuadas junto com as revisões ordinárias, incluindo aquela a ser feita no 5º (quinto) ano de vigência do CONTRATO.

## **20. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO**

### **20.1. DA REVISÃO ORDINÁRIA**

20.1.1. A cada período de 5 (cinco) anos, contados da data de eficácia do presente CONTRATO, as PARTES procederão à revisão ordinária dos parâmetros e resultados gerais da CONCESSÃO, vedada a revisão de riscos como alocados neste CONTRATO.

20.1.1.1. O processo de revisão será instaurado pelo CONCEDENTE de ofício ou a pedido da CONCESSIONÁRIA.

20.1.1.2. O prazo máximo para a instauração do processo de revisão ordinária é de 60 (sessenta) dias, contados do início do quinto ano de cada período.

20.1.1.3. O processo de revisão ordinária deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) meses.

20.1.1.4. O processo de revisão ordinária resultará na emissão de Resolução da AGÊNCIA REGULADORA, e seus resultados serão devidamente documentados e, caso importem em alterações do CONTRATO, serão incorporados em aditivo contratual, respeitado sempre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

20.1.1.5. A AGÊNCIA REGULADORA poderá ser assistida por VERIFICADOR INDEPENDENTE, a seu custo, sendo os laudos, estudos, pareceres ou opiniões emitidas encartados ao processo respectivo, de modo a explicitar as razões que levaram a decidir sobre a revisão contratual.

20.1.2. O processo de revisão ordinária terá como objetivo:

20.1.2.1. Avaliar impacto de eventuais alterações do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PIGIRS;

20.1.2.2. Avaliar a necessidade de revisão do COEFICIENTE DE GERAÇÃO – CG, conforme previsto no ARRANJO TARIFÁRIO – ANEXO 6 deste CONTRATO.

## **20.2. DA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA**

20.2.1. A qualquer tempo, com base em pedido de uma das PARTES a ser avaliado pela AGÊNCIA REGULADORA, poderão ser realizadas revisões extraordinárias quanto à prestação dos SERVIÇOS, a fim de ajustar o CONTRATO às mudanças, alterações ou condições que venham a influenciar o cumprimento contratual, revisão cabível em hipóteses excepcionais, mediante apresentação de justificativa escrita e comprovada, objetivando a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

20.2.1.1. A revisão extraordinária do CONTRATO para fins de recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro será solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposição à AGÊNCIA REGULADORA.

20.2.1.2. Não constitui motivo para pleito de reequilíbrio, pela PARTE que o formula, a ocorrência de riscos expressamente alocados a ela própria no Item 17 deste CONTRATO e no ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS.

20.2.1.3. O requerimento de reequilíbrio será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o desequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO e sua onerosidade excessiva para a PARTE, sob pena de não conhecimento.

20.2.1.4. A AGÊNCIA REGULADORA terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalização da solicitação apresentada pela PARTE requerente, para avaliar os motivos apresentados para a revisão extraordinária do CONTRATO, a qual estará sujeita à decisão final do PODER CONCEDENTE.

20.2.1.5. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER CONCEDENTE, não previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao

processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a elaboração do projeto básico das obras e serviços, incluindo o orçamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos, nos termos deste CONTRATO, o qual deverá ser encaminhado à AGÊNCIA REGULADORA para apreciação.

20.2.1.6. Considera-se motivo para o reequilíbrio do CONTRATO a obtenção de benefícios fiscais pela CONCESSIONÁRIA, como é o caso de sua habilitação no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI e outros programas ou exonerações fiscais, a qual deverá refletir-se em maior modicidade da TARIFA BASE.

### **20.3. DO PROCEDIMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

20.3.1. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, sendo que à PARTE pleiteante caberá a demonstração tempestiva da ocorrência e identificação do evento causador do desequilíbrio, apresentando à AGÊNCIA REGULADORA, no mínimo:

- I. Identificação precisa do evento causador do desequilíbrio, contemplando ainda dados como a data da ocorrência e a provável duração da hipótese ensejadora da recomposição, acompanhada, quando pertinente, de evidência de que a responsabilidade está contratualmente alocada à outra PARTE, por meio da apresentação de relatório técnico, laudo pericial ou estudo independente;
- II. Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de ocorrência de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, para o cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;

- III. Identificação dos impactos econômicos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela PARTE pleiteante, decorrentes do evento causador do desequilíbrio, acompanhado de sumário explicativo contendo os regimes contábil e tributário aplicáveis às receitas ou custos supostamente desequilibrados;
- IV. Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos impactos;
- V. O pedido, conforme o caso, deverá conter a indicação da pretensão de revisão do CONTRATO, trazendo a demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestações entre as PARTES; e
- VI. De acordo com as eventuais premissas eventualmente definidas pelo PODER CONCEDENTE, este poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA demonstre, na hipótese de novos serviços ou investimentos, que os valores necessários para realização de novos investimentos serão calculados com base em valores de mercado considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.

20.3.2. A PARTE pleiteante deverá, preferencialmente, identificar o evento de desequilíbrio e comunicar a outra PARTE, no caso específico da revisão extraordinária, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua materialização, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relações contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das consequências do evento causador do desequilíbrio.

20.3.3. A omissão de qualquer das PARTES em solicitar a recomposição importará em renúncia desse direito após o prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciência do evento que der causa ao desequilíbrio.

20.3.4. Por ocasião de cada processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, serão contemplados conjuntamente os pleitos então existentes de ambas as PARTES, de forma a se compensarem impactos econômico-financeiros positivos ou negativos decorrentes dos eventos causadores do desequilíbrio.

20.3.5. No caso de pleito apresentado pela CONCESSIONÁRIA ou PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA deverá, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do seu cabimento.

20.3.6. A AGÊNCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, terá livre acesso a informações, bens e instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir valor do desequilíbrio alegado pela CONCESSIONÁRIA no seu pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

20.3.7. No caso de pleito apresentado por uma das PARTES, recebida a notificação, a outra PARTE terá 30 (trinta) dias para apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, manifestação fundamentada quanto ao respectivo pedido.

20.3.8. Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio econômico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, a AGÊNCIA REGULADORA poderá contar com a participação de entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos econômicos a serem elaborados por VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso venha a ser necessária a respectiva contratação, que deverá ser custeada pela AGÊNCIA REGULADORA.

20.3.8.1. O PODER CONCEDENTE ou AGÊNCIA REGULADORA poderá(ão) também solicitar laudos econômicos ou técnicos elaborados por órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal.

20.3.9. A metodologia utilizada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será a do fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos descritos a seguir:

- I. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data base:
- II. os fluxos de caixa dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição; e
- III. os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

20.3.10. Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas as melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas condições atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento causador do desequilíbrio.

20.3.11. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do valor presente líquido deve ser obtida nos seguintes termos:

$$TD = (1+0,03874) \times (1+TR) - 1$$

Onde:

TD: Taxa de desconto real anual;

TR: média dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B ou, na ausência desta, outro título que a substitua), ex ante a dedução do imposto sobre a renda, com vencimento em ano compatível com o termo final do PRAZO da CONCESSÃO, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Na apuração da taxa bruta de juros real da NTN-B não será considerado o componente de correção monetária atrelado à inflação (IPCA).

20.3.12. Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispêndios marginais e efetivamente desembolsados.

20.3.13. Desde que observada a regra de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, será definida a Taxa de Desconto definitiva para todo o prazo da CONCESSÃO quanto aos eventos nela considerados.

## **20.4. DA FORMA DO REEQUILÍBRIO**

20.4.1. A recomposição poderá ser implementada, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes mecanismos:

- I. Prorrogação ou redução do PRAZO da CONCESSÃO;
- II. Revisão dos INDICADORES DE DESEMPENHO;
- III. Supressão ou aumento de encargos da CONCESSIONÁRIA;
- IV. Assunção de investimentos pelo CONCEDENTE;
- V. Alteração do parâmetro de cálculo da TARIFA;
- VI. Alteração da divisão de riscos prevista no ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS;
- VII. Compensação com eventuais créditos tributários vencidos ou vincendos da CONCESSIONÁRIA, na forma autorizada por lei;
- VIII. Revisão das TARIFAS;

- IX. Pagamento de indenização;
- X. Compensação com penalidades já atribuídas à CONCESSIONÁRIA; e
- XI. Combinação dos itens acima.

20.4.2. Caberá às PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual será implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, buscando sempre assegurar a continuidade da prestação do SERVIÇO concedido e a preservação da capacidade de pagamento dos financiamentos, devendo toda a documentação do acordo realizado ser encaminhada à AGÊNCIA REGULADORA para as providências cabíveis.

20.4.3. Caso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da decisão de reequilíbrio do CONTRATO, não haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER CONCEDENTE elegerá os mecanismos de recomposição a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisão motivada.

20.4.4. Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não suspendem ou alteram as obrigações das PARTES durante a pendência do processo de revisão.

20.4.4.1. Não sendo encontrada solução amigável, ou ainda, em caso de discordância quanto à necessidade de recomposição ou quanto aos valores ou demais dados indicados, as PARTES poderão recorrer aos procedimentos previstos neste CONTRATO.

## **21. REAJUSTE DA TARIFA**

21.1 O reajuste consiste na atualização do valor da TARIFA, necessária à manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo, tendo em vista os aumentos de custos decorrentes da inflação, e será realizado nos termos do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

21.2 A TARIFA BASE do RDO será reajustada a cada 12 meses, a contar da data de eficácia do presente CONTRATO. O primeiro reajuste será calculado desde a DATA-BASE. A fórmula de reajuste deverá observar o contido no ARRANJO TARIFÁRIO, ANEXO 6 deste CONTRATO. As fórmulas, os parâmetros e as demais regras quantitativas de reajuste e de aplicação das TARIFAS estão integralmente disciplinados no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

21.3. A TARIFA DO ENTE PÚBLICO será reajustada a cada 12 meses, a contar da data de eficácia do presente CONTRATO. O primeiro reajuste levará em consideração a variação do índice desde a DATA-BASE, observado o disposto no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

21.4. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do índice estabelecido, fica, desde já, eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo ou, na hipótese de não determinação deste, aquele que melhor reflita a variação ponderada dos custos da CONCESSIONÁRIA, desde que oficialmente divulgado.

21.5. O reajuste está previsto de forma expressa na Lei Geral de Concessões, nos arts. 9º, caput, 18, VIII, 23, IV, e 29, V.

## **22. FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO**

22.1. A fiscalização da CONCESSÃO será de responsabilidade da AGÊNCIA REGULADORA, a ser exercida com o suporte dos meios necessários do PODER CONCEDENTE, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto. A fiscalização deverá obedecer às orientações, normatizações e cronogramas de fiscalização emitidos pela AGÊNCIA REGULADORA.

22.2. A fiscalização da CONCESSÃO terá livre e incondicional acesso às instalações da CONCESSIONÁRIA, bem como aos dados e demais instalações utilizadas na execução do CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA aceitar e facilitar o trabalho da fiscalização.

22.3. O PODER CONCEDENTE deverá manter a AGÊNCIA REGULADORA informada de todas as providências e diligências realizadas por descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, bem como informar sobre eventuais infrações por parte da CONCESSIONÁRIA, as quais deverão ter suas punições impostas pela AGÊNCIA REGULADORA após averiguação dos fatos.

22.4. A CONCESSIONÁRIA deverá repassar, mensalmente, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao vencido, devido a partir da data de eficácia do CONTRATO, a título de remuneração pelas atividades de regulação e fiscalização, o valor de R\$ [•] ([•]) por ECONOMIA que compõe a base de cobrança do CONTRATO de CONCESSÃO, para a AGÊNCIA REGULADORA, valor este expressamente informado no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO, cujo custo integra a estrutura tarifária de referência e deve ser considerado pelas LICITANTES na formulação da PROPOSTA. Qualquer majoração da taxa de regulação acima do reajuste previsto no subitem 22.5 constitui risco do PODER CONCEDENTE e enseja REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.

22.5. O valor previsto no subitem 22.4 deverá ser reajustado a cada período de 12 meses, a contar da data de eficácia do CONTRATO, nos termos fixados pela AGÊNCIA REGULADORA.

22.6. A existência e a atuação da fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA em nada restringem a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, no que concerne aos serviços concedidos e às consequências e implicações imediatas ou remotas.

## **23. PENALIDADES**

23.1. A CONCESSIONÁRIA poderá ser penalizada por descumprimento total ou parcial de quaisquer condições ou obrigações decorrentes deste CONTRATO e do EDITAL de LICITAÇÃO, assegurada a ampla defesa e contraditório, nos termos da lei.

23.1.1. Caberá ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA, conforme a competência definida no CONVÊNIO DE REGULAÇÃO, a aplicação das penalidades correspondentes às faltas ou infrações cometidas, com gradação em função da natureza da infração e observado o processo previsto neste Item 23.

23.1.2. O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos Itens do CONTRATO, de seus ANEXOS e do EDITAL, bem como das normas da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na regulamentação vigentes, a aplicação, isolada ou concomitante, das seguintes penalidades:

- I. Advertência formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de obrigações assumidas que não justifiquem a aplicação de outra sanção prevista no CONTRATO, que será formulada junto à determinação de adoção das medidas necessárias de correção;
- II. Multa de até 0,1% (um décimo por cento) ao dia por descumprimento de qualquer obrigação do CONTRATO que não tenha penalidade específica, calculada sobre o valor da RECEITA ORDINÁRIA anual apurada nos últimos 12 (doze) meses de vigência do CONTRATO, verificada nos meses anteriores a cada infração, observado o disposto neste item;
- III. Declaração da caducidade da CONCESSÃO;
- IV. Suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até

que seja promovida a reabilitação da CONCESSIONÁRIA perante a Administração Pública Municipal, que será concedida sempre que forem ressarcidos os prejuízos resultantes à Administração e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

23.1.3. O CONCEDENTE, na definição e dosimetria das penalidades correspondentes, observará os seguintes parâmetros, com vistas a assegurar a efetividade e a proporcionalidade da medida:

- I. A natureza e a gravidade da infração, sendo que o não cumprimento dos prazos fixados no Cronograma da CONCESSÃO contido no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO 5 deste CONTRATO) será considerado como uma infração de natureza grave;
- II. Os danos resultantes ao CONTRATO, à segurança pública, ao meio ambiente, aos USUÁRIOS e ao CONCEDENTE;
- III. A vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração;
- IV. As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a reincidência e a boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA, na prática da infração;
- V. A situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do CONTRATO;
- VI. Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA;
- VII. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto ao número de USUÁRIOS atingidos e o prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a infração.

23.1.4. Para os fins da penalidade de que trata o subitem 23.1.2 (ii), as infrações classificam-se em 3 (três) grupos:

23.1.4.1. Grupo 1 – infração leve: (i) não atualizar junto à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is) e o endereço completo, inclusive as respectivas formas de comunicação que possibilitem fácil acesso ao prestador dos SERVIÇOS; (ii) não manter registro atualizado do funcionamento das unidades de TRATAMENTO de resíduos, conforme critérios definidos na legislação e na regulação aplicáveis; (iii) não manter as instalações e os equipamentos dos SERVIÇOS em bom estado de manutenção e organização; e (iv) não divulgar as principais informações sobre o projeto e sobre a CONCESSIONÁRIA, conforme diretrizes previstas neste CONTRATO e no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5.

23.1.4.2. Grupo 2 – infração média: (i) não encaminhar à AGÊNCIA REGULADORA as informações necessárias à aferição de metas e INDICADORES DE DESEMPENHO e sobre RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, na forma e nos prazos estabelecidos neste CONTRATO; (ii) não cumprir determinação da AGÊNCIA REGULADORA ou do CONCEDENTE, na forma e no prazo estabelecidos, salvo se objeto de contestação formal à qual se tenha concedido efeito suspensivo e enquanto pendente a decisão; (iii) não fornecer aos USUÁRIOS as informações relativas à prestação dos SERVIÇOS e à cobrança das TARIFAS; (iv) não ressarcir TARIFAS cobradas indevidamente, após apuração em processo administrativo e/ou judicial; (v) não enviar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA os Planos de Investimentos e de Operacionalização e Manutenção previstos no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5; (vi) não enviar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA os Relatórios de Avaliação de Desempenho e o Relatório de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS; (vii) não disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e

aos MUNICÍPIOS os relatórios de pesagem dos RESÍDUOS SÓLIDOS recebidos, em especial do RPU; (viii) não enviar trimestralmente ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA relatório que comprove a manutenção e a calibragem dos instrumentos de pesagem; (ix) não dispor de pessoal técnico, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e devidamente capacitado para a prestação dos SERVIÇOS; (x) utilizar material, equipamento, instalação, quadro de pessoal ou método operativo em condições inadequadas ou em quantidade insuficiente; e (xi) operar balanças rodoviárias sem certificado de calibração válido ou sem a devida execução do cronograma de manutenção.

- 23.1.4.3. Grupo 3 – infração grave: (i) não comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE, à AGÊNCIA REGULADORA e às autoridades públicas as situações de emergência que possam resultar na interrupção dos SERVIÇOS ou causar transtornos à população; (ii) não obter, junto às autoridades competentes, as licenças, autorizações e alvarás, bem como suas renovações, necessários à implantação e à operação do SISTEMA; (iii) não contratar os seguros exigidos neste CONTRATO; (iv) não prestar adequadamente os SERVIÇOS, na forma do EDITAL, deste CONTRATO, das normas de regulação e das demais disposições técnicas aplicáveis; (v) não atender às metas da CONCESSÃO nos prazos e condições previstos neste CONTRATO e no ANEXO 4 – INDICADORES DE DESEMPENHO, quando caracterizada reincidência, assim entendido o descumprimento da mesma meta em 2 (dois) períodos anuais de avaliação consecutivos, sem prejuízo da repercussão do descumprimento no FATOR DE AVALIAÇÃO (FA), na forma do subitem 23.1.17; (vi) não realizar a contabilidade regulatória em conformidade com as normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao setor de saneamento básico; (vii) não atualizar o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS; (viii) impedir aos encarregados da fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE o livre acesso às obras, aos equipamentos, às instalações e às escriturações vinculadas à CONCESSÃO; (ix) dificultar o acesso da AGÊNCIA

REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE aos documentos, projetos, registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras relativas à CONCESSÃO; e (x) não atender às condicionantes definidas pelo órgão ambiental competente na emissão das licenças, bem como não implantar os planos de monitoramento ambiental de que trata o subitem 15.7.1.1 deste CONTRATO.

23.1.5. As infrações não especificamente tipificadas serão enquadradas em um dos Grupos, de forma motivada, pelo CONCEDENTE, ouvida a AGÊNCIA REGULADORA.

23.1.6. A penalidade de multa será calculada de acordo com a gravidade da infração, sobre a base de cálculo prevista no subitem 23.1.2 (ii) deste CONTRATO, nos seguintes percentuais:

23.1.6.1. 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), se a infração for de natureza leve, correspondente ao Grupo 1;

23.1.6.2. 0,5% (cinco décimos por cento), se a infração for de natureza média, correspondente ao Grupo 2;

23.1.6.3. 1% (um por cento), se a infração for de natureza grave, correspondente ao Grupo 3.

23.1.6.4. A advertência somente poderá ser aplicada em resposta à inexecução parcial do CONTRATO que não cause risco ou prejuízo aos SERVIÇOS ou aos USUÁRIOS.

23.1.6.5. A aplicação das sanções não dispensa a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de suas obrigações contratuais, ressalvadas as hipóteses de penalidade que acarretem a extinção antecipada do CONTRATO, caso em

que as indenizações devidas entre as PARTES serão apuradas na forma deste CONTRATO.

23.1.7. A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da CONCESSIONÁRIA, devendo o CONCEDENTE assegurar a devolução, pela CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetração da infração, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

23.1.8. O processo de aplicação das sanções previstas no CONTRATO terá início com a lavratura do auto de infração correspondente pelo CONCEDENTE, contendo os detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável.

23.1.9. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para apresentar defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação.

23.1.10. No mesmo prazo de que trata o subitem anterior, a CONCESSIONÁRIA poderá demonstrar a regularização da falha relacionada à infração imputada pelo CONCEDENTE.

23.1.11. Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, fundamentadamente, diligência e perícia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, cabendo ao CONCEDENTE recusar provas ilícitas e/ou medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

23.1.12. Encerrada a instrução processual, o CONCEDENTE decidirá sobre a aplicação da sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso ao Presidente do CONSAÚDE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

23.1.13. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de reconsideração.

23.1.14. Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, o CONCEDENTE emitirá, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, documento de cobrança contra a CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o valor correspondente em até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação, ou caso não o faça, o CONCEDENTE informará à instituição financeira para que efetue, em favor do CONCEDENTE, o desconto do valor da multa e de eventuais consectários legais da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, na forma do Item 10 deste CONTRATO, obrigando-se a CONCESSIONÁRIA a recompô-la integralmente no prazo de 30 (trinta) dias.

23.1.15. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará a incidência automática de juros de mora vinculados à variação pro rata da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento.

23.1.16. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão em favor do CONSAÚDE.

23.1.17. A aplicação das sanções previstas no CONTRATO pelo descumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA não se confunde com o mecanismo de pagamento fundado na sistemática de avaliação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, previstos no ANEXO 4 deste CONTRATO.

23.1.18. Independentemente dos direitos e princípios previstos no CONTRATO, poderão ser tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, que não se confundem com o procedimento de intervenção, nas seguintes situações:

- I. Risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO;
- II. Dano grave aos direitos dos USUÁRIOS, à segurança pública ou ao meio ambiente;
- III. Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

23.1.19. O valor acumulado das multas aplicadas em cada ano contratual não poderá exceder 10% (dez por cento) do valor da RECEITA ORDINÁRIA anual apurada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

23.1.20. Alternativamente, a critério do CONCEDENTE, o limite poderá ser estabelecido em termos de prazo (dias), sendo que qualquer infração ou inadimplência na prestação dos serviços não poderá ultrapassar 3 (três) meses de duração sem ser sanada pela CONCESSIONÁRIA.

23.1.21. Atingida qualquer das condições-limite acima, o CONCEDENTE poderá declarar a intervenção na CONCESSÃO, observados rigorosamente os pressupostos, o procedimento e os prazos do Item 29 deste CONTRATO e dos arts. 32 a 34 da Lei Federal nº 8.987/1995, com a finalidade de assegurar a adequação da prestação dos serviços, agindo posteriormente contra a CONCESSIONÁRIA para o ressarcimento das despesas incorridas, sem prejuízo da instauração do processo de caducidade, se for o caso.

23.2. Observadas as regras e condições do Item 23.1 deste CONTRATO, poderão ser aplicadas à CONCESSIONÁRIA, nos termos do subitem 23.1.2, item (ii), as seguintes multas, calculadas sobre o valor da RECEITA ORDINÁRIA anual apurada nos últimos 12 (doze) meses de vigência do CONTRATO, obtida nos meses anteriores a cada infração:

23.2.1. multa indenizatória de 10% (dez por cento), quando a CONCESSIONÁRIA:

- I. prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;
- II. transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros;
- III. desatender as determinações da fiscalização;
- IV. cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
- V. praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONCESSIONÁRIA de reparar os danos causados.

23.2.2. multa indenizatória de 20% (vinte por cento), na hipótese de rescisão deste CONTRATO, por qualquer razão, em decorrência de culpa da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de suas obrigações.

23.3 O CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA, de maneira discricionária e motivada, poderá conceder prazo para o saneamento da irregularidade e dos prejuízos dela decorrentes, período em que a aplicação de penalidade ficará suspensa.

23.3.1 O prazo de cura não terá cabimento nos casos em que não for possível conduta posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuízos dele decorrentes.

23.3.2 Decorrido o prazo de saneamento, se a irregularidade houver sido sanada, não haverá aplicação de penalidade.

23.3.3 Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA poderá instaurar ou prosseguir o processo para sua apuração e punição.

23.3.4 Na hipótese do subitem 23.3.3, considera-se que a CONCESSIONÁRIA está em mora desde a data da primeira notificação sobre o inadimplemento, inclusive para fins de cálculo da data de início de eventual multa diária.

## **24. SEGURO**

24.1. A CONCESSIONÁRIA manterá vigentes, durante o PRAZO da CONCESSÃO, apólices de seguros contratadas com seguradora devidamente autorizada a operar pela SUSEP, cobrindo:

- I. Danos materiais, compreensivo de todos os riscos, causados ao OBJETO do CONTRATO, abrangendo todos os bens da CONCESSÃO, incluindo, sem se limitar, as instalações, máquinas e equipamentos (Riscos Operacionais), no valor mínimo de R\$[•],00 ([•] reais);
- II. Responsabilidade Civil Geral, abrangendo todos os danos, perdas ou lesões que possam ser causados a propriedades ou pessoas, incluindo prepostos, empregados, devido a qualquer ação relacionada aos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA no âmbito deste CONTRATO (Responsabilidade Civil), no valor mínimo de R\$[•],00 ([•] reais);
- III. Riscos de execução de obras e serviços de implantação, em qualquer Fase do CONTRATO, notadamente na implantação do ATERRO SANITÁRIO próprio, quando implantado, e das unidades de tratamento na Fase 3 (Risco de Engenharia), no valor mínimo equivalente a 100% (cem por cento) do CAPEX da obra ou intervenção em execução, com vigência que abranja o período de execução acrescido do prazo de manutenção, garantido o valor mínimo de R\$[•] ([•]).

24.1.1 A exigibilidade das coberturas observará as seguintes fases: (i) desde a assinatura do CONTRATO e durante a Fase 1, serão exigíveis apenas o seguro de responsabilidade civil geral e, quando iniciadas as obras, o seguro de risco de engenharia, adequados ao escopo efetivamente desenvolvido no período; e (ii) as demais coberturas, de natureza operacional, serão exigíveis a partir da emissão da Ordem de Serviço, marco inicial da Fase 2, quando a CONCESSIONÁRIA assume a operação dos SERVIÇOS, devendo a respectiva comprovação anteceder a emissão da Ordem de Serviço, na forma do subitem 5.3.1.

24.1.2 O aumento do custo dos seguros exigidos que torne a sua contratação ou manutenção inviável, assim considerada aquela em que, cumulativamente, o aumento decorra de alteração legislativa ou regulatória específica do setor ou de evento de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR que altere de forma imprevisível as condições do mercado segurador, e a CONCESSIONÁRIA demonstre ter adotado todas as medidas razoáveis de mitigação e a inexistência de alternativa viável, constitui risco alocado ao PODER CONCEDENTE, ensejando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma do Item 20 ou, mediante autorização da AGÊNCIA REGULADORA, a dispensa temporária da cobertura enquanto perdurar a inviabilidade. O aumento de custo que não atenda cumulativamente a tais condições permanece risco da CONCESSIONÁRIA.

24.2. Os limites de cobertura das apólices deverão situar-se em níveis adequados às características dos serviços e ao mercado segurador, observando o valor mínimo acima referido. Os valores fixados acima serão corrigidos pela variação do IPCA/IBGE, a cada período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA, às suas exclusivas expensas, contratar os seguros complementares e apresentar ao CONCEDENTE os endossos das apólices ou as novas apólices que cubram a diferença apurada nos reajustes.

24.3. No caso específico do Seguro de Responsabilidade Civil Geral, o valor da apólice deverá ser equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para o

faturamento do ano fiscal corrente, observado o valor mínimo citado no item 24.1 (ii).

24.4. Todas as apólices de seguro incluirão como cossegurado o CONSAÚDE.

24.5. Da apólice de seguro deve constar a obrigação de a seguradora informar à CONCESSIONÁRIA e ao CONCEDENTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sobre quaisquer fatos que impliquem o cancelamento parcial ou total dos seguros previstos, redução nas coberturas, aumento de franquias ou redução de importâncias seguradas, devendo também informar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos sobre o vencimento dos seguros, obrigando-se a CONCESSIONÁRIA, no caso de cancelamento e/ou redução do valor do seguro, a apresentar ao CONCEDENTE nova apólice de seguro com a recomposição do valor original previsto neste CONTRATO.

24.6. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer ao CONCEDENTE, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura do CONTRATO, bem como do término de cada ano fiscal, um certificado confirmando que todas as apólices de seguro exigíveis na respectiva Fase estão válidas naquela data e que os respectivos prêmios vencidos se encontram pagos, bem como apresentar as apólices complementares decorrentes do valor do reajuste praticado na forma deste Item. As apólices de seguro deverão conter obrigatoriamente cláusula de que a seguradora se obriga a pagar o valor do sinistro no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

24.7. Os montantes cobertos pelos seguros, incluídos os danos materiais e os danos morais abrangidos, deverão atender aos limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.

24.8. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da realização dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipótese de ocorrência do sinistro.

24.9. A existência de cobertura securitária não exime a responsabilidade da

CONCESSIONÁRIA de substituir os bens que tenham sido danificados ou inutilizados, nem tampouco de pagar, na hipótese de ser condenada a tanto, os valores dos danos que ultrapassem o valor segurado, mantendo sempre indene o CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA ou quaisquer de seus respectivos servidores e representantes de qualquer pleito que possa ser feito por quaisquer terceiros.

## **25. BENS**

25.1. Vinculam-se à CONCESSÃO os bens utilizados na execução dos serviços que:

25.1.1. pertençam ao domínio ou estejam no uso do CONCEDENTE e sejam cedidos para uso da CONCESSIONÁRIA; e

25.1.2. pertençam à CONCESSIONÁRIA ou sejam por esta adquiridos com o objetivo de executar o presente CONTRATO.

25.2. No prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA se obriga a entregar ao CONSAÚDE uma lista de todos os BENS REVERSÍVEIS que irão ser empregados na prestação dos serviços concedidos, identificando-os, inclusive no que se refere ao estado de conservação, e apresentando, sempre que possível, fotos. No caso dos veículos, estes deverão ser identificados por tipo, número do chassi e do RENAVAM, ano de fabricação e outros dados que os caracterizem.

25.2.1. A CONCESSIONÁRIA fará ainda indicar eventuais bens do CONSAÚDE que, porventura, sejam a ela cedidos, na forma do item 25.1.1.

25.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá também indicar os bens de sua titularidade que sejam de uso administrativo e/ou não essenciais à prestação dos SERVIÇOS, excluídos, portanto, do conceito de BENS REVERSÍVEIS.

25.3. A CONCESSIONÁRIA deve efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos

BENS REVERSÍVEIS e dos bens cedidos pelo CONSAÚDE, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, acessibilidade, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros essenciais à sua boa utilização.

25.3.1. No caso de quebra, obsolescência ou extravio dos bens referidos no subitem 25.1, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o imediato conserto, a substituição ou a reposição do bem, observada a continuidade dos serviços, obrigando-se ainda a CONCESSIONÁRIA a apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, sempre que novos bens venham a ser adquiridos ou de qualquer forma substituídos, no prazo de 90 (noventa) dias, relatório atualizado de que trata o subitem 25.2.

25.3.2. A partir da apresentação do relatório de que trata o subitem 25.2.1, a relação dos bens, incluídos os BENS REVERSÍVEIS, deverá ser atualizada e apresentada, anualmente, pela CONCESSIONÁRIA à AGÊNCIA REGULADORA, até o final da CONCESSÃO, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO.

25.4. Todos os BENS REVERSÍVEIS ou investimentos neles realizados deverão ser integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA durante a CONCESSÃO, de acordo com os termos da legislação vigente, não cabendo qualquer pleito de indenização no advento do termo contratual.

25.5. Ao término da CONCESSÃO, por qualquer motivo, a reversão dos bens ao CONCEDENTE será gratuita e automática, com os bens em condições adequadas de operação, utilização e manutenção, bem como livres de quaisquer ônus, encargos, valor residual, tributo, obrigação, gravame, ou cobrança de qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA, com as características e requisitos técnicos que permitam a plena OPERAÇÃO dos serviços.

25.6. Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser alienados, cedidos ou, sob qualquer

forma, transferidos a terceiros, sem a prévia e expressa autorização do CONCEDENTE, cuja autorização dependerá da análise das razões apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e dos bens e/ou outras utilidades que serão adquiridos pela CONCESSIONÁRIA para substituir os BENS REVERSÍVEIS que vierem a ser alienados, cedidos ou transferidos.

25.6.1. Pertencerão ao CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, softwares, benfeitorias e acessões realizados pela CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS REVERSÍVEIS indicados neste CONTRATO.

25.6.2. É vedada a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia, salvo para o financiamento da sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA, mediante anuência prévia do CONCEDENTE.

25.6.3. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente sua vinculação.

25.7. Os bens, eventualmente adquiridos pelo CONSAÚDE, não integrarão o patrimônio da CONCESSIONÁRIA, mesmo em caso de serem por esta utilizados, permanecendo assim na propriedade do CONSAÚDE até o final do CONTRATO.

## **26. FINANCIAMENTO**

26.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção dos recursos financeiros destinados à implantação e operação dos serviços, inclusive por intermédio de financiamentos eventualmente necessários.

26.2. A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia de contrato de mútuo ou de financiamento o presente CONTRATO e/ou os direitos dele emergentes, independentemente de autorização prévia do CONCEDENTE, na forma do art. 28 da

Lei Federal nº 8.987/1995, bem como seus acionistas ou quotistas poderão oferecer suas ações ou quotas da CONCESSIONÁRIA em penhor ou em alienação fiduciária em garantia, observado, em qualquer hipótese, o disposto neste Item quanto à assunção do controle societário pelos FINANCIADORES.

26.3. Para assegurar a continuidade da CONCESSÃO, é facultada aos financiadores da CONCESSIONÁRIA, mediante autorização prévia e formal do CONCEDENTE, a assunção do controle societário da CONCESSIONÁRIA nos seguintes casos:

- I. inadimplência de financiamento contratado pela CONCESSIONÁRIA, desde que prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de financiamento;
- II. nas demais hipóteses previstas no(s) contrato(s) celebrado(s) entre a CONCESSIONÁRIA e seu(s) financiador(es).

26.4. Quando configurada inadimplência do financiamento, que possa dar ensejo à transferência mencionada neste Item, o financiador deverá notificar a CONCESSIONÁRIA e o CONCEDENTE, informando sobre a inadimplência e abrindo à CONCESSIONÁRIA prazo para purgar o inadimplemento.

26.5. Para que possam assumir o controle societário da CONCESSIONÁRIA, os financiadores deverão:

- I. comprometer-se a cumprir todas as disposições do CONTRATO, do EDITAL e seus ANEXOS; e
- II. informar que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal necessários à assunção dos serviços.

26.6. A assunção do controle societário da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste subitem, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA perante o CONCEDENTE.

26.7. Alternativamente à assunção do controle societário, o CONCEDENTE autorizará, nas hipóteses previstas nos contratos de financiamento, a assunção temporária da administração da CONCESSIONÁRIA por seus financiadores e garantidores, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, nos termos do art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995, observado que: (i) a administração temporária não acarretará a responsabilidade dos financiadores e garantidores em relação à tributação, a encargos, a ônus, a sanções, a obrigações ou a compromissos com terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou com empregados, anteriores à sua assunção; (ii) exigir-se-á dos financiadores e garantidores tão somente o atendimento aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal; (iii) o PODER CONCEDENTE poderá, na forma da regulamentação, dispensar a comprovação de regularidade jurídica e fiscal para viabilizar a reestruturação; e (iv) a vedação temporal de que trata o subitem 28.6.2 não se aplica à assunção de controle ou de administração pelos financiadores prevista neste Item.

26.8. A CONCESSIONÁRIA poderá, ainda, ceder fiduciariamente aos financiadores, em garantia dos contratos de financiamento, os direitos creditórios emergentes da CONCESSÃO, inclusive os depositados na CONTA TRANSITÓRIA, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação dos serviços, na forma dos arts. 28 e 28-A da Lei Federal nº 8.987/1995, bastando, para tanto, comunicação prévia ao CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA.

## **27. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR**

27.1. Para fins deste CONTRATO, incluem-se no conceito de CASO FORTUITO e FORÇA MAIOR, sem prejuízo de outros, fato de terceiros ou eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens

vinculados à CONCESSÃO na forma do Item 25 deste CONTRATO, sejam eles BENS REVERSÍVEIS ou BENS NÃO REVERSÍVEIS, não cobertos pelas apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA ou pela garantia do fabricante.

27.2. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO quando verificada a ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR que corresponda a um risco segurável no Brasil ao tempo de contratação do plano de seguros obrigatórios até o valor dos seguros.

## **28. SPE E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA**

28.1. A CONCESSIONÁRIA, SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO estruturada sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, deverá indicar em seu estatuto ou contrato social, como finalidade exclusiva, a exploração do OBJETO da CONCESSÃO, sendo sua composição societária aquela apresentada na LICITAÇÃO e constante de seus instrumentos societários, os quais deverão ser entregues, atualizados, ao CONCEDENTE.

28.2. O capital social subscrito da CONCESSIONÁRIA é igual a R\$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais), na DATA-BASE, valor corrigido pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE.

28.2.1. A CONCESSIONÁRIA integralizou, antes da data de assinatura do CONTRATO, a título de Primeira Integralização, o valor de R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), na DATA-BASE, na forma do item 7.5.1 do EDITAL.

28.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, a contar da data de eficácia do CONTRATO, integralizar o restante de seu capital social subscrito, da seguinte forma:

28.2.2.1. No prazo de até 36 (trinta e seis) meses da data de eficácia do CONTRATO, o valor a ser integralizado é de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); e

28.2.2.2. No prazo de até 48 (quarenta e oito) meses da data de eficácia do CONTRATO, o valor a ser integralizado é de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais).

28.2.3. No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá observar, rigorosamente, as normas da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

28.2.4. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o CONCEDENTE permanentemente informado sobre a integralização do capital referida nos itens anteriores, sendo facultado ao CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias necessárias à verificação da regularidade da situação.

28.2.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, reduzir o seu capital abaixo do valor mínimo estabelecido no item 28.2 deste CONTRATO, sem prévia e expressa autorização do CONCEDENTE. Fica, desde logo, estabelecido que não poderá ser concedida a autorização para a redução do capital social nas hipóteses de a CONCESSIONÁRIA não cumprir os prazos dos marcos de investimentos constantes do CADERNO DE ENCARGOS e/ou não atingir a nota mínima no QID relativa ao ano imediatamente anterior ao da solicitação de redução, na forma dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO 4 deste CONTRATO.

28.3. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos do art. 20 da Lei Federal nº 8.987/1995, da Lei Federal nº

6.404/1976 e da regulamentação editada pela AGÊNCIA REGULADORA, publicando-as na forma do item 12 deste CONTRATO.

28.4. A CONCESSIONÁRIA deverá ter prazo de duração mínimo igual ao prazo da CONCESSÃO e estar sediada em um dos MUNICÍPIOS do CONSAÚDE, Estado de São Paulo. Em caso de prorrogação do prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA se obriga, em data anterior à modificação do CONTRATO de CONCESSÃO, a arquivar na Junta Comercial a respectiva alteração do prazo de duração da SPE.

28.5. A CONCESSIONÁRIA deve comunicar imediatamente ao CONCEDENTE as alterações na sua composição societária, existente à época de assinatura do CONTRATO, inclusive quanto aos documentos constitutivos e posteriores alterações, respeitadas as obrigações definidas no CONTRATO referentes à transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA.

28.6. A transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, bem como qualquer alteração que importe modificação do poder de controle, depende de prévia e expressa anuência escrita do CONCEDENTE, sob pena de caducidade, nos termos do art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995. Para obtê-la, o pretendente deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I. atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, nos mesmos termos exigidos no item 15 do EDITAL; e

II. comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO.

28.6.1 O CONCEDENTE decidirá de forma motivada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da documentação completa, ouvida a AGÊNCIA REGULADORA.

28.6.2 Não será permitida a transferência do CONTROLE antes de completados 5 (cinco) anos de vigência do CONTRATO, contados de sua data de eficácia,

ressalvadas as hipóteses de assunção de controle ou de administração temporária pelos financiadores, na forma do Item 26 deste CONTRATO e do art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995.

## **29. INTERVENÇÃO**

29.1. O CONCEDENTE poderá intervir na concessão com a finalidade de assegurar a adequação da prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas estabelecidas neste CONTRATO.

29.2. A intervenção far-se-á por ato administrativo específico, que conterà a designação do interventor, o prazo da intervenção e o objeto e os limites da medida, devendo o procedimento administrativo de intervenção ser concluído no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que a CONCESSIONÁRIA, em face de eventual descumprimento deste limite, poderá requerer, diretamente ao CONCEDENTE, a declaração da invalidade da intervenção, com a consequente retomada dos serviços.

29.3. Declarada a intervenção, o CONCEDENTE deverá no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa à CONCESSIONÁRIA.

29.4. Na hipótese de ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer, diretamente ao CONCEDENTE, a declaração da sua invalidade, a qual, se confirmada, acarretará a devolução imediata dos serviços à sua administração.

29.5. Cessada a intervenção, e não havendo rescisão do CONTRATO, a administração dos serviços será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida da prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

## **30. EXTINÇÃO**

30.1. Extinguir-se-á o CONTRATO por:

- I. Advento do termo contratual;
- II. Encampação;
- III. Caducidade;
- IV. Rescisão;
- V. Anulação; ou
- VI. Extinção ou falência da CONCESSIONÁRIA.

30.2. Extinto o CONTRATO, retornarão imediatamente ao CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, compreendendo os bens constantes da relação atualizada dos bens utilizados para a exploração da CONCESSÃO, na forma do Item 25 deste CONTRATO, ressalvado o disposto no item 15.7 quanto ao ATERRO SANITÁRIO.

30.3. Extinto o CONTRATO, haverá a imediata assunção dos serviços pelo CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.

30.4. A CONCESSIONÁRIA será indenizada pelos valores pendentes de bens, equipamentos e instalações reversíveis que não estiverem totalmente amortizados ou depreciados à data de extinção do CONTRATO, nas hipóteses do item 30.1, incisos II a VI, nos termos dos artigos 35, § 4º, 36 e 38, § 5º, da Lei Federal nº 8.987/1995.

30.5 Na hipótese de extinção do CONTRATO por uma das formas do item 30.1, eventuais multas ou indenizações devidas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE poderão, após instaurado e decidido o processo administrativo respectivo e comprovada a inadimplência da CONCESSIONÁRIA, ser descontados de eventuais créditos da CONCESSIONÁRIA.

30.6. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, na hipótese do item 30.4, cobrirá:

30.6.1. Os bens reversíveis ao Poder Público, na forma do item 30.2, as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalação e manutenção dos bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;

30.6.2. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos do item 31.7, observado que, nas hipóteses de extinção diversas da ENCAMPAÇÃO, tal desoneração fica limitada ao valor apurado no subitem 30.6.1, não abrangendo lucros cessantes ou quaisquer verbas não previstas no art. 36 da Lei Federal nº 8.987/1995; e

30.6.3. Exclusivamente na hipótese de ENCAMPAÇÃO (subitem 30.1, inciso II) e na de anulação a que tiver dado causa o PODER CONCEDENTE, os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais. Nas demais hipóteses de extinção, tais verbas, quando cabíveis, serão pleiteadas exclusivamente pela via judicial ou arbitral, não integrando a indenização apurada administrativamente, que se restringirá ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 8.987/1995.

30.7. Exclusivamente para fins da indenização contemplada na Cláusula 30.6:

- (i) O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização constante), considerando o PRAZO DA CONCESSÃO;
- (ii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros durante o período de construção;
- (iii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas

pré-operacionais;

(iv) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de construção;

(v) Não serão considerados eventuais ágios de aquisição.

30.8. Os componentes indicados nas Cláusulas 30.6.1 e 30.6.3 deverão ser atualizados conforme o IPCA/IBGE do período compreendido entre (a) o início do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e ônus, até o ano contratual da data do pagamento da indenização.

30.9. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Cláusula corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da indenização, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, ressalvada a hipótese de encampação (item 30.1, inciso II), à qual se aplica integralmente o regime indenizatório do Item 31 deste CONTRATO, inclusive quanto aos lucros cessantes e aos demais danos emergentes ali contemplados.

30.10. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização bruta como acima calculada.

30.11 A indenização decorrente de rescisão (item 30.1, inciso IV) será apurada em ação judicial específica conforme artigo 39 da Lei Federal nº 8.987/1995.

30.12 O advento do termo contratual (subitem 30.1, inciso I) opera a extinção de pleno direito do CONTRATO, independentemente de notificação ou de qualquer ato das PARTES, com a reversão dos BENS REVERSÍVEIS e a assunção imediata dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, observados o Plano de Desmobilização da Fase 4 e a indenização das parcelas de investimentos em BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizadas, na forma do art. 36 da Lei Federal nº 8.987/1995.

30.13 A rescisão por iniciativa da CONCESSIONÁRIA (subitem 30.1, inciso IV) somente poderá ocorrer no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, não podendo os SERVIÇOS ser interrompidos ou paralisados até o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 39 e parágrafo único da Lei Federal nº 8.987/1995.

30.14 A anulação (subitem 30.1, inciso V) decorrerá do reconhecimento, na via administrativa ou judicial, de vício insanável na LICITAÇÃO ou no CONTRATO, assegurados o contraditório e a ampla defesa, e produzirá efeitos ex tunc, ressalvada, quando a CONCESSIONÁRIA não houver concorrido para o vício, a indenização pelo que esta houver executado até a data em que a anulação for declarada e pelos demais prejuízos regularmente comprovados, na forma do art. 149 da Lei Federal nº 14.133/2021.

30.15 A extinção ou falência da CONCESSIONÁRIA (subitem 30.1, inciso VI) acarretará a extinção do CONTRATO, assegurado aos FINANCIADORES, previamente à declaração de extinção, o exercício dos direitos previstos no Item 26, inclusive a assunção do controle ou da administração da CONCESSIONÁRIA, e observando-se, quanto à indenização, o disposto nos subitens 30.6 a 30.10.

30.16 Em qualquer hipótese de extinção, a CONCESSIONÁRIA permanece obrigada à continuidade dos SERVIÇOS até a efetiva assunção pelo PODER CONCEDENTE, à entrega dos BENS REVERSÍVEIS em condições adequadas de operação, à transferência da BASE CADASTRAL e do acervo técnico e ao treinamento da equipe indicada, na forma do subitem 5.1.1.2, subsistindo as obrigações de natureza ambiental e de monitoramento previstas no subitem 15.7.1.

## **31. ENCAMPAÇÃO**

31.1. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a CONCESSÃO, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica

e prévio pagamento de indenização, a ser calculada nos termos da Cláusula 31.2.

31.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá:

31.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalação e manutenção dos bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;

31.2.2. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos da Cláusula 31.7;

31.2.3. Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais; e

31.2.4. os lucros cessantes, na forma do item 31.5, e os demais danos emergentes não previstos no item 31.2.3, que vierem a ser regularmente comprovados pela CONCESSIONÁRIA.

31.3. Exclusivamente para fins da indenização contemplada na Cláusula 31.2:

- (i) O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização constante), considerando o PRAZO DA CONCESSÃO;
- (ii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros durante o período de construção;
- (iii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-operacionais;
- (iv) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de construção;
- (v) Não serão considerados eventuais ágios de aquisição.

31.4. Os componentes indicados nas Cláusulas 31.2.1 e 31.2.3 deverão ser atualizados conforme o IPCA/IBGE do período compreendido entre (a) o início do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e ônus, até o ano contratual da data do pagamento da indenização.

31.5. O componente indicado na Cláusula 31.2.4 será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$LC = A \times [(1 + \text{NTNB}')^n - 1], \text{ onde:}$$

LC = lucros cessantes indicados na Cláusula 31.2.4

A = os investimentos indicados na Cláusula 31.2.1

NTNB' = média dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B ou, na ausência desta, outro título que a substitua), ex ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em ano compatível com o termo final do PRAZO da CONCESSÃO, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Na apuração da taxa bruta de juros real da NTN-B não será considerado o componente de correção monetária atrelado à inflação (IPCA).

n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o advento do termo contratual, caso não houvesse a extinção antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB'.

31.6. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Cláusula corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da indenização por encampação, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, inclusive por lucros cessantes e danos emergentes não contemplados na Cláusula 31.2.

31.7. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamento por ela contraídos para o cumprimento do CONTRATO

poderá ser realizada por:

- (i) assunção, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogação, perante os FINANCIADORES credores, das obrigações contratuais remanescentes da CONCESSIONÁRIA; ou
- (ii) prévia indenização à CONCESSIONÁRIA, limitada ao montante de indenização calculado conforme disposto na Cláusula 31.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores.

31.7.1. O valor indicado no inciso (ii) acima poderá ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicável.

31.7.2. O valor referente à desoneração tratada na Cláusula 31.7 acima deverá ser descontado do montante da indenização devida, vedada qualquer cumulação que resulte em pagamento superior ao limite do art. 36 da Lei nº 8.987/95.

31.8. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização bruta prevista para o caso de encampação.

31.9. O PODER CONCEDENTE determinará e pagará a indenização devida à CONCESSIONÁRIA antes da encampação da CONCESSÃO.

## **32. CADUCIDADE**

32.1. A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada pelo CONCEDENTE por:

- I. Inexecução total ou parcial dos serviços, incluídas as obras, previstos neste CONTRATO;

- II. Prestação recorrentemente inadequada ou insuficiente dos serviços, tendo por base as normas, procedimentos e critérios técnicos estabelecidos neste contrato, no EDITAL e seus ANEXOS e na PROPOSTA;
- III. Descumprimento pela CONCESSIONÁRIA de disposições legais ou contratuais referentes à CONCESSÃO;
- IV. Paralisação total ou parcial da prestação dos serviços pela CONCESSIONÁRIA, ressalvadas as hipóteses decorrentes de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR;
- V. Perda pela CONCESSIONÁRIA das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à manutenção da prestação adequada dos serviços;
- VI. Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das penalidades impostas pelo CONCEDENTE ou da obrigação de regularização dos serviços;
- VII. Condenação da CONCESSIONÁRIA, por sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos, inclusive contribuições fiscais; e
- VIII. Transferir a CONCESSÃO ou o CONTROLE acionário da CONCESSIONÁRIA, sem prévia autorização do CONCEDENTE.

32.2. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo específico, no qual será assegurado o amplo direito de defesa.

32.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência da CONCESSIONÁRIA, a caducidade será declarada por ato administrativo específico, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do processo, e da qual deverá ser descontado o valor das multas contratuais e dos demais danos causados pela CONCESSIONÁRIA.

32.4. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.

32.5. A declaração de caducidade acarretará, ainda:

- (i) A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE; e
- (ii) Retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.

32.6. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados, realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do SERVIÇO, nos termos do art. 36 da Lei nº 8.987/95, excluída qualquer indenização por lucros cessantes, por encargos a terceiros ou por saldos de financiamento que superem aquele valor.

32.7. Do montante previsto na Cláusula anterior serão descontados:

- (i) Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à sociedade;
- (ii) As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas até a data do pagamento da indenização; e
- (iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade.

### **33. SUBCONTRATAÇÃO**

33.1. Nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.987/95 e do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/21, será permitida a subcontratação de empresas, denominadas

simplesmente SUBCONTRATADAS, para a prestação de parcela do OBJETO, independentemente de autorização prévia do CONCEDENTE, devendo o CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA ser comunicados da SUBCONTRATAÇÃO realizada no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua celebração, na forma do item 33 do EDITAL.

33.2. Em atendimento ao art. 122 da Lei Federal nº 14.133/21, e suas alterações, as subcontratações permitidas serão limitadas pela natureza da atividade.

33.3. O CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA poderão, a qualquer tempo, exigir da CONCESSIONÁRIA a documentação comprobatória da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação técnica da SUBCONTRATADA, na forma do art. 122, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e determinar, de forma motivada, a substituição da SUBCONTRATADA que não as atenda.

33.4. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela do serviço subcontratado.

33.5. A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária ou qualquer outra relativa às SUBCONTRATADAS, empregados e terceirizados.

## **34. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

34.1 As despesas dos serviços prestados aos MUNICÍPIOS, relativos à destinação dos RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) correrão à conta da dotação orçamentária do(s) MUNICÍPIO(S) respectivo(s), devidamente consignadas no Plano Plurianual e nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais.

## **35. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS**

35.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirão e buscarão dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instâncias diretivas com poderes para decisão.

35.2. A PARTE interessada notificará por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas alegações acerca da disputa ou controvérsia, devendo também ser acompanhada de sugestão para sua solução ou elucidação.

35.2.1. A PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para responder se concorda com a solução ou elucidação proposta.

35.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solução ou elucidação apresentada, as PARTES darão por encerrada a disputa ou controvérsia e tomarão as medidas necessárias para implementar o quanto acordado.

35.2.3 Caso não concorde, a PARTE notificada deverá apresentar à outra PARTE, também no prazo de 10 (dez) dias úteis, os motivos pelos quais discorda da solução ou elucidação apresentada, devendo, nessa hipótese, apresentar uma proposta alternativa para a solução do impasse.

## **36. COMISSÃO TÉCNICA**

36.1 Qualquer das PARTES poderá convocar a instauração de COMISSÃO TÉCNICA específica (ad hoc) para a solução de eventuais divergências de natureza técnica durante a execução do CONTRATO.

36.1.1 As PARTES poderão acordar que a Comissão Técnica tenha funcionamento permanente, hipótese em que deverão estabelecer em comum acordo as regras de funcionamento do referido órgão.

36.1.2. A Comissão Técnica não poderá revisar os termos do CONTRATO.

36.1.3. As despesas necessárias ao funcionamento da Comissão Técnica serão arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da remuneração eventualmente devida aos membros indicados pelo PODER CONCEDENTE.

36.2. A PARTE interessada terá o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento causador da controvérsia para solicitar a instauração da Comissão Técnica.

36.2.1. Cada PARTE deverá indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da solicitação para instauração da Comissão Técnica.

36.2.2. Os membros da Comissão Técnica serão designados da seguinte forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberações:

(i) Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

(ii) Um membro pela CONCESSIONÁRIA; e

(iii) Um terceiro membro, com comprovada especialização na matéria objeto da divergência, escolhido de comum acordo entre as PARTES ou, não havendo acordo no prazo de 15 (quinze) dias, indicado pela AGÊNCIA REGULADORA, a quem caberá igualmente a indicação nas divergências relativas a questões estritamente econômicas ou aos INDICADORES DE DESEMPENHO.

36.3. Após a instauração da Comissão Técnica, o procedimento para solução de divergências se iniciará mediante a comunicação à outra PARTE de que uma solicitação de pronunciamento foi apresentada à Comissão Técnica.

36.3.1. Toda divergência suscitada deverá ser encaminhada à Comissão Técnica constituída e à PARTE reclamada, juntamente com cópia de todos os

documentos necessários para a compreensão da demanda.

36.3.2. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação referida no Subitem anterior, a PARTE reclamada apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada.

36.4. O parecer da Comissão Técnica será emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento, pela Comissão Técnica, das alegações apresentadas pela parte reclamada.

36.5. Os pareceres da Comissão Técnica serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável da maioria de seus membros.

36.6. A atuação da Comissão Técnica será considerada prejudicada se a PARTE se recusar a participar do procedimento, não indicando seu representante, ou se a solução não for apresentada pela Comissão Técnica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instauração do procedimento.

36.7. A decisão da Comissão Técnica retratada no parecer a que se refere este Item será vinculante até que sobrevenha eventual decisão arbitral sobre a divergência.

36.7.1. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauração de procedimento arbitral no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência da decisão da Comissão Técnica, esta será considerada aceita para os efeitos contratuais, operando-se a preclusão administrativa quanto à faculdade de submetê-la à Comissão Técnica ou de reabrir o mesmo pleito na via administrativa, sem prejuízo do acesso das PARTES às vias arbitral e jurisdicional, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e observados os prazos prescricionais legalmente aplicáveis.

36.7.2. Caso aceita pelas PARTES, a solução proposta pela Comissão Técnica poderá ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

36.8. A submissão de qualquer questão à Comissão Técnica não exonera a CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais.

## **37. ARBITRAGEM E FORO**

37.1 As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307/96, resolver por meio de arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que decorra da execução do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

37.1.1 A submissão de controvérsias ao juízo arbitral será precedida da tentativa de resolução consensual de que trata o Item 35 e, tratando-se de divergência de natureza técnica, da submissão à Comissão Técnica de que trata o Item 36, na forma do item 35 do EDITAL. Ficam ressalvadas, hipóteses em que a arbitragem poderá ser instaurada desde logo: (i) risco de perecimento de direito ou de prescrição; (ii) decurso, sem solução, do prazo de 60 (sessenta) dias a que se refere o subitem 36.6; e (iii) renúncia expressa e conjunta das PARTES às referidas etapas.

37.1.2 Independentemente do disposto no subitem 37.1.1, as PARTES se comprometem a, antes de iniciar qualquer processo de arbitragem, adotar todas as medidas administrativas cabíveis que possam resolver eventuais impasses e obter uma decisão consensual.

37.2 As partes indicam o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas à arbitragem, nos termos deste CONTRATO.

37.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extinção do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC)

será eleita outra câmara para o processamento da arbitragem.

37.3 As decisões da arbitragem serão baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a legislação aplicável ao CONTRATO e aos SERVIÇOS.

37.3.1 A arbitragem será processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

37.4 A arbitragem terá sede no Município de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.

37.4.1 Poderão ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com tradução apenas em caso de discordância das PARTES quanto ao seu significado.

37.4.2 Por solicitação da CONCESSIONÁRIA e mediante o consentimento do PODER CONCEDENTE, a arbitragem poderá ser parcialmente bilíngue, sendo as decisões produzidas em versões em português e em inglês ou outra língua estrangeira.

37.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilíngue, a CONCESSIONÁRIA deverá arcar com as despesas relacionadas à tradução dos documentos, mesmo quando os materiais traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pelo PODER CONCEDENTE, e estes custos não comporão os custos e despesas processuais para fins de sucumbência.

37.4.4 Havendo divergências entre o conteúdo das decisões ou dos documentos nas versões em língua portuguesa e em língua estrangeira prevalecerá o conteúdo das versões confeccionadas em língua portuguesa.

37.5 O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas PARTES. A presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro.

37.6 Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro árbitro será indicado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

37.6.1 Em qualquer hipótese, os árbitros indicados pelas PARTES devem ser, cumulativamente, profissionais vinculados a instituições especializadas em arbitragem e possuir comprovada experiência na questão que será discutida no processo arbitral.

37.6.2 Os árbitros indicados pelas PARTES deverão, ainda, observar os seguintes requisitos mínimos: (i) estar no gozo de plena capacidade civil; e (ii) não ter, com as PARTES ou com o litígio que lhe for submetido, relações que caracterizem os casos de impedimento ou de suspeição de juízes previstos nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil.

37.7 As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas, irrecorríveis e vincularão as PARTES e seus sucessores.

37.8 As custas da arbitragem serão adiantadas pela PARTE que suscitar a instauração do procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento, excluindo-se apenas eventuais honorários advocatícios.

37.8.1 No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serão divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na

proporção da sucumbência de cada uma.

37.9 As PARTES elegem o Foro de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, para obter (a) tutela cautelar porventura necessária antes da formação do tribunal arbitral; ou (b) promover a execução de medida cautelar, decisão ou da sentença proferida pelo tribunal arbitral.

37.10 Os autos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo decorrentes da lei, de segredo de justiça, de segredo industrial ou quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

37.11 As PARTES reconhecem que as decisões proferidas pelo tribunal arbitral poderão ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para execução contra a Fazenda Pública, não dispondo o PODER CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execução.

37.12 Os CONTROLADORES poderão atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da CONCESSIONÁRIA.

37.13 A submissão de qualquer questão aos mecanismos de resolução de disputas previstos nesse CONTRATO não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO e das determinações do PODER CONCEDENTE a ele atinente, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades OBJETO da CONCESSÃO, que deverão continuar a se processar nos termos contratualmente exigíveis, assim permanecendo até que uma decisão seja obtida relativamente à matéria em causa.

37.13.1 Somente se admitirá a paralisação dos SERVIÇOS quando o objeto da divergência implicar riscos à segurança de pessoas ou do empreendimento.

## **38. DO PIGIRS E DO PLANEJAMENTO REGIONAL**

38.1. A prestação dos SERVIÇOS observará o PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PIGIRS do CONSAÚDE, aprovado na Assembleia Geral de [•] e publicado nos diários oficiais dos MUNICÍPIOS, instrumento de planejamento previsto no art. 19 da Lei Federal nº 12.305/2010, cujas diretrizes, metas, programas e ações foram consideradas na elaboração do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, dos INDICADORES DE DESEMPENHO – ANEXO 4 e do ARRANJO TARIFÁRIO – ANEXO 6.

38.2. O PODER CONCEDENTE declara que, na data de assinatura deste CONTRATO: (i) o PIGIRS do CONSAÚDE encontra-se vigente, aprovado e publicado; (ii) foi apurada, por análise técnica documentada nos autos do Procedimento Licitatório, a inexistência de incompatibilidade material entre o PIGIRS do CONSAÚDE e o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista – PRGIRS/BS, atendendo-se ao dever de compatibilização do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 815/1996; (iii) não há, até esta data, deliberação do CONDESB que qualifique os serviços objeto desta CONCESSÃO como função pública de interesse comum metropolitano; e (iv) o CONDESB e a AGEM foram formalmente cientificados do projeto, por intermédio dos MUNICÍPIOS de Itanhaém e Mongaguá.

38.3. Constituem obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais previstas neste CONTRATO: (i) manter o PIGIRS vigente e atualizado durante todo o PRAZO da CONCESSÃO e promover a sua compatibilização com as diretrizes do planejamento metropolitano expressamente estabelecidas pelo CONDESB, na forma e na periodicidade do subitem 13.1, inciso IX, deste CONTRATO; (ii) acompanhar as deliberações do CONDESB, da Câmara Temática de Meio Ambiente e Saneamento e da AGEM, comunicando à CONCESSIONÁRIA e à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, qualquer ato que possa afetar o OBJETO, a área da CONCESSÃO, as metas ou os encargos contratuais; e (iii) manter a regularidade da gestão associada dos serviços no âmbito do CONSAÚDE, incluída

a vigência dos Contratos de Programa.

38.4. Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais previstas no Item 12 e nos demais Itens deste CONTRATO e de seus ANEXOS: (i) executar os SERVIÇOS em conformidade com o PIGIRS vigente; (ii) fornecer ao PODER CONCEDENTE, sem custo adicional e no prazo por este assinalado, não inferior a 60 (sessenta) dias, os documentos, informações, dados operacionais, séries históricas, caracterizações gravimétricas e estudos de sua titularidade necessários à elaboração, revisão ou atualização do PIGIRS; (iii) participar, quando convocada, das reuniões técnicas, audiências e consultas públicas relativas à revisão do PIGIRS; (iv) demonstrar, no Plano de Trabalho para a Prestação dos Serviços, no Plano de Investimentos e nas respectivas atualizações, a aderência da rota tecnológica, das metas e das ações propostas ao PIGIRS vigente; e (v) comunicar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, qualquer fato que possa caracterizar incompatibilidade entre a execução do CONTRATO e o PIGIRS ou o planejamento metropolitano.

38.5. As PARTES obrigam-se a harmonizar a execução deste CONTRATO com as diretrizes do planejamento da Região Metropolitana da Baixada Santista, no que couber e naquilo que vier a ser legitimamente qualificado como função pública de interesse comum metropolitano, observado que: (i) a harmonização far-se-á, sempre que possível, por adequação dos instrumentos operacionais, sem alteração do CONTRATO; (ii) quando exigir alteração de metas, prazos, encargos, INDICADORES DE DESEMPENHO, rota tecnológica ou da área da CONCESSÃO, dar-se-á mediante termo aditivo, precedido de manifestação da AGÊNCIA REGULADORA e assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro, na forma da MATRIZ DE RISCOS – ANEXO 7; e (iii) em nenhuma hipótese poderá importar supressão do direito da CONCESSIONÁRIA à remuneração pelos SERVIÇOS efetivamente prestados, nem à indenização pelos BENS REVERSÍVEIS não amortizados.

38.6. Em caso de futura divergência entre o PIGIRS, o PRGIRS/BS e este CONTRATO, prevalecerá, para fins de definição das obrigações contratuais da

CONCESSIONÁRIA e de sua responsabilidade, este CONTRATO e seus ANEXOS, sem prejuízo do direito da CONCESSIONÁRIA ao reequilíbrio econômico-financeiro, caso a posterior compatibilização dos instrumentos de planejamento importe alteração dos encargos, metas ou receitas.

38.7. Sobrevindo, no curso da CONCESSÃO, (a) deliberação do CONDESB, (b) lei complementar estadual ou sua alteração, ou (c) ato administrativo de autoridade competente que qualifique como função pública de interesse comum metropolitano, no todo ou em parte, os serviços objeto deste CONTRATO nos territórios de ITANHAÉM e/ou MONGAGUÁ, ou que transfira à governança interfederativa da RMBS a titularidade ou o poder concedente sobre tais serviços, observar-se-á o seguinte: (i) as PARTES envidarão seus melhores esforços para preservar a continuidade do CONTRATO, buscando prioritariamente a celebração de instrumento de gestão associada com a instância de governança interfederativa metropolitana, na forma do art. 241 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e dos arts. 8º, 11-A e 14 a 18 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, preservados, em qualquer caso, os direitos da CONCESSIONÁRIA e o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; (ii) sendo inviável a solução do inciso (i), o CONTRATO será revisto, mediante termo aditivo precedido de manifestação da AGÊNCIA REGULADORA, para excluir da área da CONCESSÃO o território do MUNICÍPIO afetado, repactuar metas, prazos, encargos e INDICADORES DE DESEMPENHO impactados e recompor o equilíbrio econômico-financeiro, observado o procedimento dos subitens 20.2 e 20.3 deste CONTRATO; (iii) sendo a exclusão de tal monta que comprometa a viabilidade econômico-financeira da CONCESSÃO, assim demonstrada por estudo técnico submetido à AGÊNCIA REGULADORA, qualquer das PARTES poderá requerer a extinção antecipada do CONTRATO, aplicando-se, quanto à indenização, o regime da encampação; (iv) não serão imputadas à CONCESSIONÁRIA penalidades decorrentes do descumprimento que resulte, direta e comprovadamente, dos eventos descritos neste item; e (v) os prazos e metas diretamente impactados ficarão suspensos desde a data do ato ou decisão até a conclusão da revisão contratual.

38.7.1 Caso a qualificação como função pública de interesse comum metropolitano alcance exclusivamente a atividade de DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada, sem atingir as demais atividades objeto da CONCESSÃO, as PARTES promoverão a revisão do CONTRATO por termo aditivo, precedido de manifestação da AGÊNCIA REGULADORA, para: (i) segregar do OBJETO a atividade afetada nos territórios dos MUNICÍPIOS integrantes da RMBS; (ii) repactuar as METAS dos INDICADORES DE DESEMPENHO, os encargos e o cronograma correspondentes; (iii) recompor o equilíbrio econômico-financeiro, observado o procedimento e a metodologia dos subitens 20.2, 20.3 e 20.4 deste CONTRATO; e (iv) assegurar à CONCESSIONÁRIA a indenização dos investimentos não amortizados vinculados à atividade segregada, na forma do Item 30.

38.8. As PARTES comunicar-se-ão mutuamente, com cópia à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, sobre a instauração de qualquer procedimento administrativo, inquérito civil, ação judicial, recomendação ou termo de ajustamento de conduta promovido pelo CONDESB, pela AGEM, pelo Ministério Público, pelo GAEMA-BS ou por órgão de controle, que verse sobre a titularidade, a competência ou a forma de prestação dos serviços objeto desta CONCESSÃO nos territórios de Itanhaém e Mongaguá.

38.9. A ocorrência dos eventos previstos nesta Cláusula não caracteriza inadimplemento de qualquer das PARTES, não autoriza a declaração de caducidade nem a rescisão por culpa, e não constitui, por si só, causa de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

## **39. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

39.1 As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislação aplicável sobre privacidade e Proteção de Dados Pessoais, inclusive, sempre e quando aplicáveis, a Constituição Federal, a Lei Federal nº 13.709/2018, o Código Civil, a Lei Federal nº 8.078/1990, a Lei Federal nº 12.965/2014, o Decreto nº 8.771/2016, e demais normas

setoriais ou gerais sobre o tema.

39.2 As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUÁRIOS, MUNICÍPIOS e terceiros, por qualquer uma das PARTES, somente serão realizadas na medida necessária para a execução do CONTRATO, em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.

39.3 Caberá à CONCESSIONÁRIA proteger os dados pessoais dos USUÁRIOS e MUNICÍPIOS a que venha a ter acesso em virtude ou em consequência da execução deste CONTRATO, por meio da adoção de medidas técnicas, físicas e organizacionais de segurança da informação, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de serviços que, no exercício das suas funções, tenham acesso ou conhecimento das informações e dados pessoais tratados, estejam, igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

39.4 A CONCESSIONÁRIA deverá adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que protejam os dados pessoais dos USUÁRIOS, MUNICÍPIOS e terceiros da destruição, acidental ou ilícita, da perda, da alteração, da comunicação ou difusão ou do acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente, físico ou virtual, utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais esteja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais determinados em lei e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

39.5 A CONCESSIONÁRIA será integral e individualmente responsável por eventuais infrações cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, SUBCONTRATADAS, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, em relação às disposições deste CONTRATO e da legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, ou por qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUÁRIOS, MUNICÍPIOS e terceiros a

que der causa.

39.6 A CONCESSIONÁRIA não será responsabilizada por qualquer reclamação ou relação processual, em âmbito administrativo ou judicial, decorrente de infração cometida pelo PODER CONCEDENTE em relação aos dados pessoais dos USUÁRIOS, MUNICÍPIOS e terceiros compartilhados pela CONCESSIONÁRIA em cumprimento às obrigações previstas na legislação e neste CONTRATO, ou aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.

39.7 As PARTES atuarão, no âmbito deste CONTRATO, na qualidade de controladores independentes, respondendo cada qual pelas operações de tratamento que realizar, salvo quando, no caso concreto, restar caracterizada operação conjunta, hipótese em que observarão o disposto no artigo 42, § 1º, da Lei Federal nº 13.709/2018.

39.8 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a comunicar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da ciência, a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, prestando as informações necessárias ao cumprimento do dever de comunicação previsto no artigo 48 da Lei Federal nº 13.709/2018.

39.9 A CONCESSIONÁRIA deverá auxiliar o PODER CONCEDENTE e os MUNICÍPIOS no atendimento tempestivo das requisições de titulares de dados pessoais formuladas com fundamento no artigo 18 da Lei Federal nº 13.709/2018, bem como das requisições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

39.10 Extinto o CONTRATO, por qualquer motivo, a CONCESSIONÁRIA deverá, conforme orientação do PODER CONCEDENTE, eliminar ou transferir a este a totalidade dos dados pessoais tratados em razão da CONCESSÃO, ressalvadas as hipóteses de conservação autorizadas pelo artigo 16 da Lei Federal nº 13.709/2018, observado ainda o disposto na Fase 4 do item 5.1.1 deste CONTRATO.

## **40. DISPOSIÇÕES FINAIS**

40.1. Salvo disposição expressa em contrário, o não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo CONTRATO, não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior, nem constitui novação da respectiva obrigação.

40.2 A declaração de invalidade, nulidade, ilegalidade, irregularidade ou a inexecutabilidade de qualquer disposição deste CONTRATO não afetará necessariamente as demais disposições e obrigações neste previstas.

40.3 O CONCEDENTE adotará todas as medidas necessárias, inclusive com a celebração e/ou adequação de outros instrumentos jurídicos que se façam necessários, para a transferência à CONCESSIONÁRIA do uso da integralidade das áreas abrangidas na CONCESSÃO, a tempo e modo compatíveis com as obrigações por ela assumidas neste CONTRATO.

40.4 As comunicações e as notificações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas nos endereços constantes do preâmbulo deste CONTRATO:

- I. em mãos, desde que comprovadas por protocolo;
- II. por e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepção; ou
- III. por correio registrado, com aviso de recebimento.

E, por estarem assim de acordo, foi este instrumento lavrado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, que, depois de lidas e achadas conformes, vão por todos assinadas, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Em, [•] de [•] de 2026.

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E  
LITORAL SUL (CONSAÚDE)**

**Presidente**

**CONCESSIONÁRIA**

**ARSESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo**  
**Interveniente**

Testemunhas:

|          |          |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| Nome:    | Nome:    |
| RG:      | RG:      |
| CPF:     | CPF:     |